

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	 
--	---	--

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

LLEVADA A CABO EN PIAMONTE – CAUCA

APROBADO EN ASAMBLEA DE CONSEJO COMUNITARIO

CAUCA – COLOMBIA

2025

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	---	--

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

Equipo de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros:

Shirley Margarita González Barraza – Profesional social

Isabella López Mazuera – Profesional Ambiental

July Marcela Rincon Rincon – Profesional geográfico

Francy Conú Mejía- Coordinadora de convenio

José Santos Caicedo – Consultor político

Vladimir Angulo Cuero – Consultor político

Equipo de apoyo:

Luis Evelio Caicedo Anizares- Apoyo social

Karen Zapata- Apoyo a la coordinación

Clara Patricia De la Cruz – Monitoreo y Seguimiento

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS (PCN)

RIGHTS & RESOURCES (RRI)

2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO 1 NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y DOMICILIO...	12
ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA.....	12
ARTÍCULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO INTERNO.....	13
ARTÍCULO 3. DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO	13
ARTICULO 4. DEL DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN ..	15
CAPÍTULO 2. MISIÓN Y VISIÓN	15
ARTÍCULO 5. DE LA MISIÓN.....	15
ARTÍCULO 6. DE LA VISIÓN	16
CAPÍTULO 3. PRINCIPIOS Y VALORES DEL CONSEJO COMUNITARIO.....	16
ARTÍCULO 7. DE LA VIDA.....	16
ARTÍCULO 8. AFIRMACIÓN DEL SER.....	17
ARTÍCULO 9. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER: DERECHO AL TERRITORIO	17
ARTÍCULO 10. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER: AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN). Y GARANTIA DE DERECHOS.....	17
ARTÍCULO 11. DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE PRESENTE Y FUTURO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO.....	18
ARTÍCULO 12. SOLIDARIDAD	18
ARTÍCULO 13. REPARACIÓN HISTÓRICA	18
ARTÍCULO 14. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA.....	19
ARTÍCULO 15. DE LA EQUIDAD	19

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 16. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	19
ARTÍCULO 17. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, DE GÉNERO, GENERACIONAL Y DE DISCAPACIDAD	19
CAPÍTULO 4. DE LOS LÍMITES	20
ARTÍCULO 18. DE LA PERTENENCIA Y DELIMITACION DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO	20
ARTÍCULO 19. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES	22
ARTÍCULO 20. DE LAS CLASIFICACIONES	23
CAPÍTULO 5. DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS	25
ARTÍCULO 21. DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA.....	25
ARTÍCULO 22. DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	25
ARTÍCULO 23. DEL NACIMIENTO Y VINCULO CON EL TERRITORIO.....	25
ARTÍCULO 24. NUESTROS HEROES y HEROINAS NEGROS/AS	26
ARTÍCULO 25. DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO	27
ARTÍCULO 26. DE LOS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO.....	28
CAPÍTULO 6. DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN	28
ARTÍCULO 27. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS	28
ARTÍCULO 28. CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	28
ARTÍCULO 29. DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO	29
ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL	30
ARTÍCULO 31. DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO ...	31

ARTÍCULO 32. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO32

ARTÍCULO 33. DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO.....33

ARTÍCULO 34. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES35

ARTÍCULO 35. DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS FUNCIONES37

ARTÍCULO 36. DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES38

ARTÍCULO 37. DEL TESORERO.....40

ARTÍCULO 38. DEL FISCAL: DEFINICIONES Y FUNCIONES.....41

CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO42

ARTÍCULO 39. DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO42

ARTÍCULO 40. DURACIÓN DE LOS CARGOS Y REELECCIÓN43

ARTÍCULO 41. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES43

ARTÍCULO 42. DE LAS CONVOCATORIAS Y ELECCIONES44

ARTÍCULO 43. DE LOS COMITES44

ARTÍCULO 44. DEL COMITÉ DE SALUD Y DEPORTE.....45

ARTÍCULO 45. DEL COMITÉ DE TRABAJO46

ARTÍCULO 46. DEL COMITÉ DE AMBIENTE Y TERRITORIO46

CAPÍTULO 8. DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN47

ARTÍCULO 47. DE LA JUSTICIA PROPIA.....47

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 48. DE LA GUARDIA CIMARRONA.....	48
ARTÍCULO 49. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA	49
CAPÍTULO 9. DEL USO, EL MANEJO Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.....	49
ARTÍCULO 50. PRINCIPIOS GENERALES.....	49
ARTÍCULO 51. MARCO NORMATIVO.....	50
ARTÍCULO 52. SUCESIÓN Y COMPRA DE TIERRAS AL CONSEJO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	50
ARTÍCULO 53. ACTIVIDADES PERMITIDAS.....	51
ARTÍCULO 54. FUENTES HÍDRICAS.....	51
ARTICULO 55. PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL AGUA.....	52
ARTÍCULO 56. BOSQUES Y ESPECIES FORESTALES DE IMPORTANCIA ..	54
ARTÍCULO 57. BOSQUES AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL	54
ARTÍCULO 58. RESTRICCIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL.....	54
ARTÍCULO 59. CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERMITIDAS	55
ARTÍCULO 60. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO.....	56
ARTÍCULO 61. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FORESTALES	56
ARTÍCULO 62. FAUNA SILVESTRE DE VALOR CULTURAL Y ECOLÓGICO.	57
ARTICULO 63. TIPOS DE CAZA PERMITIDOS.....	57

ARTICULO 64. SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE FAUNA58

ARTÍCULO 65. SUELOS AGRÍCOLAS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN58

ARTICULO 66. PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA59

ARTICULO 67. PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO SOSTENIBLE59

ARTICULO 68. RECONOCIMIENTO DE SABERES E INNOVACIONES59

ARTICULO 69. ACTIVIDADES PECUARIAS SOSTENIBLES.....59

ARTICULO 70. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ANCESTRALES.....59

ARTICULO 71. SEMILLAS NATIVAS YTRADICIONALES60

ARTICULO 72. CICLOS PRODUCTIVOS60

ARTICULO 73. PROHIBICIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA.....60

ARTICULO 74. POLÍTICAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE CULTURAL .60

ARTICULO 75. MODELO DE DESARROLLO PROPIO60

ARTICULO 76. PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES61

ARTÍCULO 77. PLANTAS MEDICINALES Y PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE61

ARTÍCULO 78. PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN61

ARTÍCULO 79. DEL APROVECHAMIENTO MINERO62

ARTÍCULO 80. ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO Y USO RESTRINGIDO63

ARTÍCULO 81. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA Y RECONOCIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA64

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 82. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	64
ARTICULO 83. UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO ...	64
ARTICULO 84. RESTRICCIONES Y USOS PROHIBIDOS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMIUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO ..	65
ARTÍCULO 85. DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS	66
ARTÍCULO 86. SANCIONES GENERALES DE LAS NORMAS AMBIENTALES	67
CAPÍTULO 10. DEL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE	68
ARTÍCULO 87. ETNOEDUCACIÓN	68
ARTÍCULO 88. DERECHOS HUMANOS	69
ARTÍCULO 89. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCION EN LAS FAMILIAS	69
ARTÍCULO 90. DE LAS EMPRESAS FORANEAS	69
ARTÍCULO 91. TURNOS Y JORNADAS DE TRABAJO.....	70
ARTÍCULO 92. SITUACIONES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO	70
ARTÍCULO 93. INCLUSIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	70
ARTÍCULO 94. COMUNIDAD LGBTIQ+	70
CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES FINALES	71
ARTÍCULO 95. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	71
ARTÍCULO 96. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	71
ARTÍCULO 97. SOCIALIZACIÓN	71
ARTÍCULO 98. VIGENCIA.....	71

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 99. RATIFICACIÓN	71
ARTÍCULO 100. APROBACIÓN.....	72

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991 dio paso a la expedición de la Ley 70 de 1993¹, cuyo propósito es el reconocimiento de las Comunidades Negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva y el establecimiento de mecanismos para la protección de su identidad cultural.

Con el fin de reglamentar la Ley 70, se inicia el Capítulo III, promulgándose así el Decreto 1745 de 1995². Este decreto establece pautas organizativas que permiten a las comunidades administrar su territorio mediante los Consejos Comunitarios, facilitando el acceso a la titulación colectiva de tierras y otras acciones que garantizan la administración efectiva de los derechos reconocidos y los que están por reconocer.

En este contexto, el Reglamento Interno para el control social, la administración, el uso y el manejo de los recursos naturales del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela se constituye como una herramienta operativa y jurídico-comunitaria. Este reglamento faculta a los miembros del Consejo Comunitario ejercer justicia propia, aplicar normas, establecer prohibiciones y sanciones, con el fin de garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, la gobernabilidad, el control social y la sana convivencia en el territorio.

Este documento se presenta como un apoyo en el camino hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas internas e instrumentos de acción, monitoreo, conciliación, resolución de conflictos, evaluación y prevención de situaciones adversas que puedan desequilibrar el

¹ COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, sobre el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras sobre tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. Bogotá, D. C.: Diario Oficial No. 41.013, 27 de agosto de 1993. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>.

² COLOMBIA. Presidencia de la República. *Decreto 1745 de 1995*. Bogotá, D. C.: Diario Oficial No. 41.980, 1995, art. 4. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7389>.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

territorio. Todo está fundamentado en la cosmovisión, la ancestralidad cultural, situando la dignidad y la igualdad de las personas afrodescendientes en el centro de su enfoque.

La elaboración de este reglamento ha sido el resultado de un producto de un proceso participativo que ha incluido socializaciones, reuniones, conversatorios, concertaciones y acuerdos entre las personas reconocidas como negras o afrocolombianas pertenecientes a las veredas Baja Primavera, Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón, ubicada en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca. Estas veredas mantienen una estrecha relación campo-poblado, en el marco del proceso de reivindicación de los derechos y del fortalecimiento organizativo impulsado por la Comunidad Negra del municipio, hoy constituida como el Consejo Comunitario Nelson Mandela.

La construcción del Reglamento Interno forma parte esencial de la estructura organizativa del Consejo y constituye una expresión de su derecho propio, en concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 1384 de 2023, que reconoce el reglamento interno comunitario conjunto de normas expedidas por el Consejo Comunitario como autoridad de administración interna, étnica en el territorio, para velar por la conservación, el uso, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los territorios colectivos y que constituyen la expresión del derecho propio de las comunidades, sin que se consideren funciones de Autoridad Ambiental.

Este Reglamento Interno fue construido por el Consejo Comunitario con el acompañamiento de aliados estratégicos como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), Rights and Resources Initiative (RRI), en el marco de la Alianza para los Pueblos, la Naturaleza, y el Clima en los Andes tropicales.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

La Ley 70 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 1745 de 1995 establecen que una "Comunidad Negra" puede constituirse como "Consejo Comunitario", el cual, como persona jurídica, ejerce la máxima autoridad en la administración interna de las tierras de las Comunidades Negras. Esto se realiza de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, así como con lo dispuesto en el presente Reglamento.

La formulación de este Reglamento Interno se basa en el marco legal establecido por la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley 685 de 2001, y sus respectivos decretos reglamentarios, entre ellos: Decreto 1745 de 1995, 2248 de 1995, 2253 de 1998, 3770 de 2008, Decreto 4635 de 2011, 1066 de 2015, 1384 de 2023, 1896 de 2023, y el Decreto 0128 de 2024.

CAPÍTULO 1 NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA

La organización se denomina "Consejo Comunitario Nelson Mandela", en reconocimiento a la identidad colectiva, la historia y las trayectorias de vida de las personas que habitan el territorio colectivo. Su naturaleza jurídica es la de una entidad de derecho comunitario, sin ánimo de lucro, constituida conforme a lo establecido en el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995 y demás disposiciones que reglamentan los derechos colectivos de las Comunidades Negras de Colombia.

De acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 1745 de 1995, una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

Asimismo, conforme al Artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 1384 de 2023, el presente Reglamento Interno constituye el instrumento normativo mediante el cual el Consejo Comunitario Nelson Mandela como autoridad de administración interna y étnica en el territorio, regula, de manera autónoma y conforme a su cosmovisión, la conservación, el uso, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

dentro del territorio colectivo y que constituye la expresión del derecho propio de la comunidad.

El Consejo Comunitario Nelson Mandela se define como una organización, pluralista, con proyección étnica y sociocultural, que promueve la participación activa de la comunidad, el dialogo intercultural, la negociación y la garantía de derechos mediante la consulta previa libre e informada y la defensa del territorio como espacio de vida colectiva.

Este consejo reconoce los títulos colectivos y ancestrales como la base legítima de su autoridad territorial, y se regirá por el presente Reglamento Interno, la Constitución Política, las leyes, los decretos reglamentarios vigentes, así como por los mandatos colectivos del Consejo Comunitario y otras normas jurídicas interseccionales y cualquier normativa futura que modifique o expida disposiciones relacionadas.

El Consejo Comunitario, en ejercicio de su autoridad actuara, sin distinción de culto, pensamiento político, identidad cultura, pertenencia étnica o condición social.

ARTÍCULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO INTERNO

El presente Reglamento Interno tiene como objeto establecer las normas, principios, procedimientos y mecanismos mediante los cuales el Consejo Comunitario Nelson Mandela, como autoridad étnica de primer nivel dentro de los pueblos afrodescendientes del municipio de Piamonte y de administración interna del territorio colectivo, promueve la conservación, el uso responsable y el manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, así como la riqueza, bienes y servicios socioambientales del territorio ancestral. Con una visión bio-regional y eco-nacional, busca el bienestar de las generaciones presentes y futuras, fortaleciendo capacidades, promoviendo la organización social, y fomentando la creación y consolidación de alianzas estratégicas, identidades y ciudadanía. Además, promueve el respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica y la tolerancia, con el fin de alcanzar el etnodesarrollo desde la perspectiva de las comunidades étnicas.

ARTÍCULO 3. DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO

El presente Reglamento Interno tiene como objetivo general es establecer normas y procedimientos necesarios que permitan al Consejo Comunitario Nelson Mandela, ejercer su autoridad étnica y territorial, así como su facultad de administración interna, conforme a los principios del derecho propio y a lo dispuesto en el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

Este reglamento constituye un instrumento de protección jurídica para el ejercicio de la autonomía y el control social en el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y espirituales del territorio colectivo El ámbito de aplicación comprende los recursos forestales, la fauna silvestre, la producción agropecuaria, la ictiofauna, las áreas de reserva, los ríos y las quebradas dentro de su jurisdicción, que abarca las veredas Baja Primavera, Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón ubicada en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca. Para alcanzar este propósito, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- a) Establecer e implementar normas de regulación y control social para el uso, protección y conservación de los recursos naturales y bienes comunes, en coherencia con el derecho propio y los principios de sostenibilidad ambiental.
- b) Reafirmar la cultura del Pueblo Negro, promoviendo el respeto por la naturaleza y garantizando que los recursos naturales del territorio colectivo puedan ser utilizados de manera equitativa por las presentes y futuras generaciones.
- c) Defender los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un ambiente sano y el derecho absoluto sobre los recursos naturales como patrimonio exclusivo e inalienable de los integrantes del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
- d) Articularse con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos del pueblo afrodescendiente, tanto a nivel nacional, como internacional.
- e) Promover el uso y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, conforme a las prácticas tradicionales y a los principios de conservación comunitaria.
- f) Fomentar la participación activa de la comunidad en la planificación, implementación y seguimiento de planes y programas de manejo ambiental, y ordenamiento del territorio, así como de etnodesarrollo.
- g) Promover políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico-territorial, con enfoque diferencial, de género y generacional.
- h) Impulsar la investigación y sistematización de saberes locales sobre el poblamiento, la historia, los valores y la culturales y la relación con el territorio.
- i) Promover acciones educativas, formativas y de liderazgo con jóvenes, para establecer su identidad étnica, sus capacidades organizativas, conocer su propia historia y la construcción de sus proyectos de vida.
- j) Promover y aplicar políticas comunitarias de prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia basadas en genere, con énfasis en la protección integral de las mujeres del territorio colectivo.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTICULO 4. DEL DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN

El Consejo Comunitario Nelson Mandela, tiene su domicilio principal en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, en las veredas: Baja Primavera, Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón Nelson Mandela, donde se encuentra su sede administrativa y lugar de funcionamiento ordinario de sus órganos de gobierno.

El ámbito territorial de aplicación del presente Reglamento Interno corresponde al territorio colectivo habitado y ancestralmente ocupado por las Comunidades Negras que integran el Consejo Comunitario de Nelson Mandela, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, y conformado por las veredas Baja Primavera, Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón.

Este territorio es reconocido como espacio de vida, cultura y reproducción social del pueblo afrodescendiente, sobre el cual el Consejo Comunitario ejerce autoridad étnica, ambiental, organizativa y territorial, de conformidad con la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023.

El reglamento es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Consejo Comunitario, así como para cualquier persona natural o jurídica, entidad pública o privada que desarrolle actividades dentro del territorio colectivo, respetando los principios de autonomía, libre determinación y derecho propio.

CAPÍTULO 2. MISIÓN Y VISIÓN

ARTÍCULO 5. DE LA MISIÓN

El Consejo Comunitario de Nelson Mandela tiene como misión garantizar el ejercicio pleno del derecho propio, la autonomía territorial, el fortalecimiento de la identidad cultural y la defensa de los derechos colectivos de sus miembros en la vida cotidiana. A través de la implementación del presente Reglamento Interno, se promueve el fortalecimiento de la gobernanza étnica, la gestión responsable y sostenible de nuestros recursos naturales y la protección de los territorios ancestrales, en armonía con los principios de justicia, equidad y dignidad, participación y convivencia pacífica. Este reglamento orienta las relaciones internas y externas del Consejo Comunitario, regula su vida organizativa y comunitaria, y garantiza el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones, la participación activa de sus miembros, con el propósito de salvaguardar y promover el bienestar

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

social, económico, cultural y ambiental de las Comunidades Negras, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

ARTÍCULO 6. DE LA VISIÓN

El Consejo Comunitario aspira a consolidarse como una organización étnico territorial de referencia en la promoción, defensa y garantía de los derechos colectivos, la autonomía, la identidad cultural y la gobernanza territorial de las Comunidades Negras, Visualizamos un territorio colectivo fortalecido mediante un modelo de gobernanza participativa, equitativa y sostenible. Aspiramos a ser un espacio de unidad y fortalecimiento para nuestros pueblos, en el cual la soberanía alimentaria, el respeto por la naturaleza y el uso responsable de los recursos y a la reafirmación de los saberes ancestrales y se integran de manera armónica.

A través de este Reglamento Interno, proyectamos una comunidad organizada, pacífica y resiliente promotora de un desarrollo integral, inclusivo y sustentable, que fortalece los sistemas de producción agrícola, pesquera y cultural, garantizando el acceso a una vida digna, con alimentación sana y suficiente para nuestras familias, en el que las futuras generaciones disfruten de un territorio próspero, justo y respetuoso de los derechos humanos. Nos proponemos consolidar nuestra presencia y liderazgo en el ámbito local, regional y nacional, como una expresión viva del derecho propio y la autodeterminación del pueblo negro del municipio de Piamonte.

CAPÍTULO 3. PRINCIPIOS Y VALORES DEL CONSEJO COMUNITARIO

Los principios organizativos que orientan este Reglamento Interno se fundamentan en la apuesta política de vida trazada por el Pueblo Negro en Colombia, la cual se basa en una relación armónica con el territorio, la defensa de las formas propias de vida y la construcción de un legado colectivo para las futuras generaciones. En coherencia con los principios del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Comunitario Nelson Mandela reafirma los siguientes:

ARTÍCULO 7. DE LA VIDA

Los habitantes del territorio ancestral de las Comunidades Negras de Nelson Mandela creemos en que la vida es el principio sagrado que sustenta la existencia del Pueblo Negro. Defendemos este derecho ante todas las adversidades, ya que nuestras comunidades nacieron en épocas de violencia derivadas del conflicto armado, y anhelamos que las futuras generaciones puedan preservar nuestras

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

prácticas y saberes ancestrales. En este sentido, ninguna actividad podrá anteponerse al respeto por la vida, el medio ambiente ni a la gobernabilidad de la comunidad del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 8. AFIRMACIÓN DEL SER

El derecho a ser negros, a ser Pueblo Negro, es fundamental para los habitantes del Territorio Ancestral Colectivo de Comunidades Negras Afrocolombianas Nelson Mandela. Nos afirmamos como un pueblo afrodescendiente con pensamiento e identidad propia, que a lo largo de los años ha habitado, conservado, administrado y aprovechado estas tierras mediante el uso de herramientas tradicionales y prácticas ancestrales heredadas de generación en generación. Nuestro conocimiento de los ciclos lunares y otras tradiciones nos permite aprovechar los recursos de manera sostenible para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Enraizados en la sabiduría africana, nuestras creencias, rituales y la medicina tradicional han sido fundamentales para nuestra resistencia cultural y espiritual. Nos afirmamos en nuestra lucha por preservar los mitos, leyendas, oralidad, medicina tradicional y relatos que nos vinculan a nuestros ancestros y nuestra lucha por la autodeterminación.

ARTÍCULO 9. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER: DERECHO AL TERRITORIO

El desarrollo de nuestra visión cultural requiere, como espacio vital, nuestro territorio. No podremos ser como pueblo si no contamos con el espacio adecuado para vivir de acuerdo con nuestras creencias y modo de vida. Entendemos el territorio como un hábitat, el espacio donde los hombres y mujeres negros desarrollan su ser en armonía con la naturaleza. Este principio reafirma nuestro derecho a un territorio que nos permita vivir de acuerdo con nuestras tradiciones, valores y lógicas propias, en un entorno de respeto por la diversidad étnica y la equidad. Por ello, rechazamos toda forma de despojo, explotación irracional de los recursos o intervención que desconozca nuestra autoridad étnico-territorial.

ARTÍCULO 10. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER: AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN). Y GARANTIA DE DERECHOS

La autonomía como Pueblo Negro se entiende en relación con la sociedad dominante, los partidos políticos, los movimientos sociales y otros grupos étnicos, partiendo de nuestra lógica cultural. Internamente, somos autónomos en lo político, y nuestra aspiración es lograr una autonomía plena frente al Estado Colombiano. Esta autonomía implica nuestra capacidad política, económica, cultural y social para decidir libremente sobre nuestro destino y el desarrollo desde nuestra identidad

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

étnica. Ejercemos el control social y ambiental de nuestro territorio, garantizando la planificación, ordenación y regulación de los recursos naturales, servicios y bienes socioculturales, los cuales son el pilar fundamental de todas las actividades de los miembros del Consejo Comunitario. En cumplimiento del Decreto 1384 de 2023, el Consejo Comunitario reafirma su derecho a participar activamente en la toma de decisiones que le afecten, exigiendo el respeto a la Consulta Previa, Libre e Informada, a sus sistemas normativos propios, y al enfoque diferencial étnico, generacional y de género. Las autoridades tradicionales garantizarán la representación efectiva y el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de las Comunidades Negras, con énfasis en la participación activa de mujeres, jóvenes, mayores y mayores en todos los espacios de planificación, deliberación y control.

ARTÍCULO 11. DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE PRESENTE Y FUTURO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO

El objetivo es construir una visión de desarrollo ecológico, económico, social y político basada en nuestra visión cultural y nuestros sistemas tradicionales de producción y organización social. A lo largo de la historia, la sociedad dominante ha impuesto una visión de desarrollo ajena a nuestras necesidades y valores, lo que ha llevado a la destrucción de nuestra cultura. Por ello, buscamos forjar un futuro que respete y preserve nuestra identidad y cosmovisión.

ARTÍCULO 12. SOLIDARIDAD

Reconocemos que nuestra lucha por los derechos étnico-territoriales hace parte de una causa global por la justicia social y ambiental. En este sentido, nos solidarizamos con otros pueblos oprimidos, Comunidades Negras y sectores sociales que luchan por la dignidad, la igualdad y la defensa de la vida. Desde nuestras particularidades, aportamos a la construcción de un mundo más justo.

ARTÍCULO 13. REPARACIÓN HISTÓRICA

Como pueblos víctimas de la esclavización y del racismo estructural, reivindicamos nuestro derecho a una reparación integral. Esta debe incluir el reconocimiento del crimen de lesa humanidad que fue la trata esclavista, sus impactos históricos y actuales, y las afectaciones derivadas del conflicto armado en Colombia. La reparación es también espiritual, territorial y cultural, y constituye una deuda del Estado con el Pueblo Negro.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

ARTÍCULO 14. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA

Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver sus conflictos de manera dialogada y conciliadora, un principio que heredamos y ponemos en práctica para avanzar en armonía espiritual, emocional, física y social. La convivencia pacífica será promovida por los moradores y autoridades propias, quienes actuarán como mediadores, con el apoyo de los mayores. Reafirmamos nuestro compromiso con la no violencia como principio fundamental, negándonos a ser parte del conflicto armado del país. Como dignos herederos de nuestros ancestros, somos una comunidad pacífica, que resiste el desarraigo cultural y defiende su territorio ancestral, ejerciendo una soberanía alimentaria autónoma y rechazando cualquier conflicto. Rechazamos toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la armonía y la defensa del territorio como base para la convivencia.

ARTÍCULO 15. DE LA EQUITAD

La equidad es un principio transversal en nuestra vida comunitaria, implica el acceso igualitario a las oportunidades en educación, salud, vivienda, transporte, empleo y otros servicios. En el Consejo Comunitario, se busca asegurar que los recursos destinados a la inversión social, producción y desarrollo sean distribuidos de manera equitativa, teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones y características de cada comunidad. Las autoridades tradicionales garantizarán que este principio de equidad sea respetado en todas las decisiones y acciones, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la comunidad y sector poblacional, en especial mujeres, jóvenes y mayores y mayores.

ARTÍCULO 16. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El desarrollo económico y social se regirá siempre por el criterio de producción limpia y compatible con la vocación ambiental y cultural de nuestro territorio. Las normas aplicadas deberán priorizar la seguridad alimentaria, protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad, impulsando un desarrollo sostenible que respete nuestras prácticas tradicionales y promueva el bienestar colectivo y de la economía comunitaria, desde nuestras propias formas de organización y producción.

ARTÍCULO 17. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, DE GÉNERO, GENERACIONAL Y DE DISCAPACIDAD

El Consejo Comunitario Nelson Mandela de Piamonte Cauca, reconoce y promueve la diversidad interna de su pueblo, asegurando el respeto, la visibilización y la

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

participación activa de las mujeres, las y los jóvenes, las mayores y mayores, y las personas con discapacidad. Este principio se fundamenta en una perspectiva interseccional que entiende cómo se entrecruzan múltiples formas de discriminación y exclusión que afectan de manera diferenciada a los miembros de la comunidad negra. Las mujeres negras son reconocidas como sujetas políticas, con derecho a participar de forma equitativa y plena en todas las decisiones organizativas, territoriales, sociales y comunitarias, así como a ejercer su liderazgo con autonomía, desde sus saberes, espiritualidades y aportes históricos a la resistencia colectiva. Las juventudes afrodescendientes son actores fundamentales para el sostenimiento del proceso organizativo, por lo que se promoverán espacios de formación, participación e incidencia para su liderazgo territorial y político. Se reconoce, además, el saber y la guía espiritual de las mayores y mayores como base del gobierno propio. Así mismo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir con dignidad, ejercer su ciudadanía plena, acceder de forma equitativa a los recursos y participar activamente en la vida organizativa, garantizando condiciones de accesibilidad física, comunicativa y actitudinal en todos los espacios del Consejo Comunitario.

CAPÍTULO 4. DE LOS LÍMITES

ARTÍCULO 18. DE LA PERTENENCIA Y DELIMITACION DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO

El territorio del Consejo Comunitario Nelson Mandela corresponde al espacio ancestralmente habitado, utilizado y conservado por Comunidades Negras afrodescendientes. Este territorio ha sido reconocido mediante los procedimientos establecidos en el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023. La Alcaldía Municipal del Municipio de Piamonte ha reconocido los límites político administrativo del Consejo Comunitario Nelson Mandela. y se adjunta a este reglamento el mapa oficial del territorio, donde se especifican las veredas, comunidades y zonas de uso colectivo que integran Nelson Mandela.

El Consejo Comunitario de Nelson Mandela, se reconoce como una instancia de organización étnica de las Comunidades Negras afrodescendientes que habitan ancestralmente en el municipio de Piamonte, Cauca. Su constitución responde al derecho a la autonomía, la libre determinación y el reconocimiento colectivo

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	---	--

consagrados en la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023.

El Consejo Comunitario de Nelson Mandela, localizado en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca, Colombia, ha establecido una presencia significativa en la vereda Baja Primavera, así como en las veredas de Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón, la ocupación continua de este territorio ancestral ha sido fundamental para la preservación y el florecimiento de las prácticas tradicionales de la comunidad.

La agricultura, una herencia ancestral profundamente arraigada, constituye un cimiento esencial tanto para la economía como para la identidad cultural de esta comunidad. Los ritmos naturales de siembra y recolección no solo dictan las actividades cotidianas, sino que también actúan como poderosos catalizadores de la unidad social, intensificando la colaboración y el apoyo mutuo entre sus integrantes.

Esta conexión intrínseca con la tierra y sus ciclos fomenta un sentido de pertenencia y una cosmovisión particular que se manifiesta en sus tradiciones, celebraciones y la propia estructura social. El territorio ancestral del Consejo Comunitario Nelson Mandela, actualmente en proceso de titulación ante la Agencia Nacional de Tierras, se ubica en la zona norte de la Vereda Baja Primavera. Es importante señalar que el terreno en solicitud carece de número predial asignado.

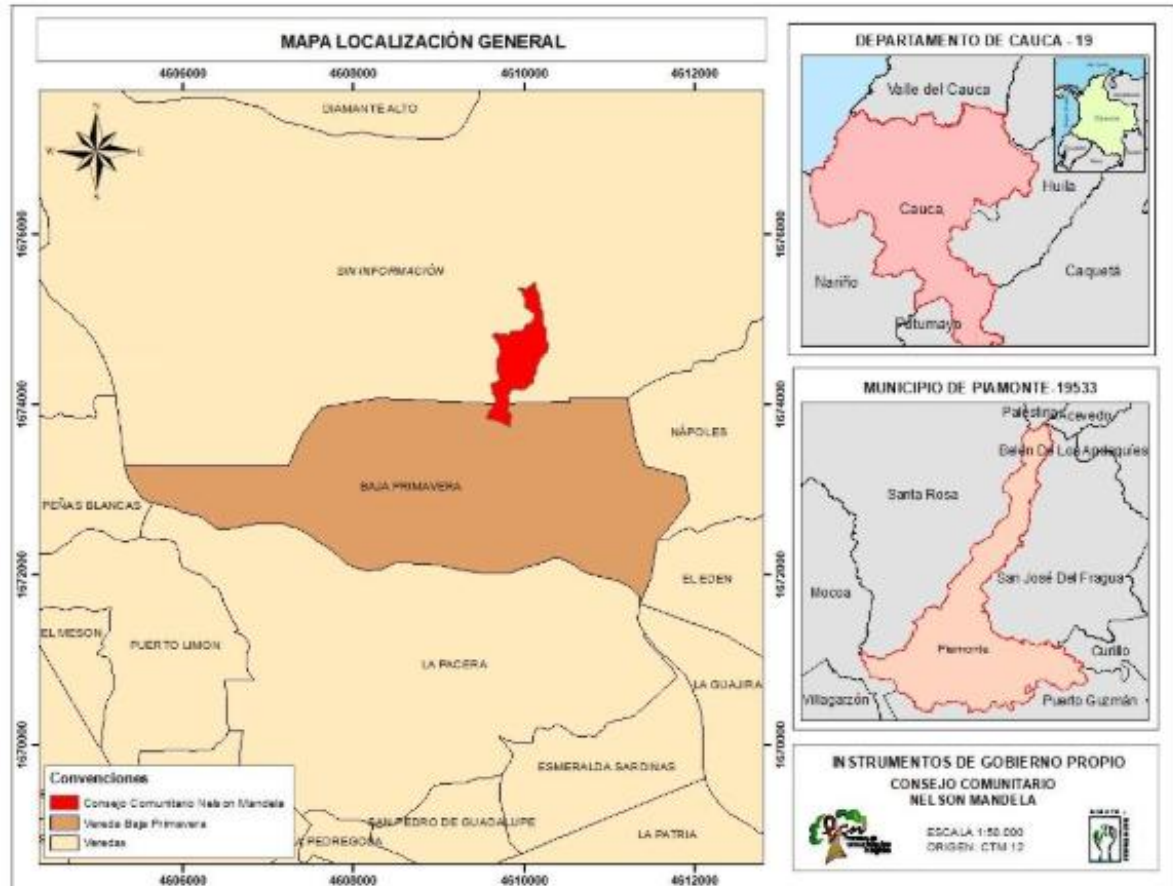
El uso actual del suelo en este territorio se centra en la conservación ambiental, priorizando un enfoque de aprovechamiento forestal sostenible y la protección integral de las fuentes hídricas vitales para la comunidad y el ecosistema circundante.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

2025



Mapa 1. Localización general Consejo Comunitario Nelson Mandela



Fuente: Equipo técnico Instrumentos de Gobierno Propio IGP -PCN. 2025. Nota: La georreferenciación que se encuentra en el Mapa 1, es una localización preliminar, obtenida del levantamiento topográfico realizado en la visita a campo en el mes de agosto del año 2025 por parte del equipo técnico de titulación de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la localización del Consejo Comunitario Nelson Mandela puede estar sujeto a modificaciones puesto que se encuentra en la etapa de revisión por parte del equipo técnico de la ANT, la localización definitiva se obtendrá una vez culmine el proceso de titulación ante esta entidad

ARTÍCULO 19. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES

El Consejo Comunitario Nelson Mandela, reconoce a todos los habitantes que se auto reconozcan como parte del Pueblo Negro de las veredas Baja Primavera, Nápoles, Miraflores, Piamonte cabecera municipal, Santa Rita, El Cedro y Puerto Limón, que integran el territorio ancestral del Consejo, Dichas personas, al estar inscritas en el Libro de Registro del Censo del Consejo Comunitario, adquieren derechos y responsabilidades; dentro de la estructura organizativa, política y cultural

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

del Consejo. Para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente conforme al marco del derecho propio.

Parágrafo 1: Se reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afrodescendientes que residan en el territorio, así como a las personas nativas que, por razones de salud, educación, trabajo, migración o desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos siempre que:

- a) Esten debidamente inscritas en el Libro de Registro del Censo del Consejo Comunitario.
- b) Mantengan una relación directa o indirecta con su territorio, sus troncos familiares y procesos organizativos.

Parágrafo 2: Los descendientes de los miembros del Consejo Comunitario que no viven dentro de la comunidad o se encuentran inscritos en otro Consejo Comunitario, conservaran sus derechos sobre la tierra, sin embargo, no tendrán derecho a los beneficios sociales, económicos o políticos derivados de los programas colectivos gestionados por el Consejo Comunitario, salvo que su situación sea reconsiderada mediante los mecanismos propios de la comunidad del Consejo y se entiende que regirá la normatividad del Consejo, aun sin estar inscritos.

ARTÍCULO 20. DE LAS CLASIFICACIONES

Para efectos del presente Reglamento Interno y con el fin de garantizar una adecuada comprensión de las particularidades identitarias, culturales y territoriales dentro del Consejo Comunitario Nelson Mandela, se reconocen las siguientes clasificaciones, en concordancia con el principio de autodeterminación del Pueblo Negro

A. COMUNIDAD NEGRA: En concordancia con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993, se define que: “Comunidad Negra” es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos.

B. AFROCOLOMBIANO: Son personas que presentan una ascendencia africana reconocida y que comparten elementos culturales, históricos y sociales que les otorgan singularidad como grupo humano y forman parte del Pueblo Negro.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

C. NATIVO: Se denomina nativo a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras del Consejo Comunitario Nelson Mandela, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos, económicos, culturales, territoriales, políticos, etc., y del resto de la nacionalidad colombiana.

D. COLONO: Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente proveniente de otros territorios distinto a la del Consejo Comunitario. Sólo le serán reconocidos derechos territoriales colectivos después de vivir permanentemente en el territorio por más de diez (10) años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, danciería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus expresiones tradicionales, practicas productivas, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano, las mingas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural. Sin embargo, el colono no tendrá derecho de hacer parte de la Junta o representar cargos dentro de esta en el Consejo Comunitario. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

Parágrafo 1: En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este Reglamento Interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural afrodescendiente y territorial que le corresponde como miembro nativo del Consejo Comunitario.

E. FORÁNEO: Se denomina foráneo, a la persona o familias provenientes de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana que haya en permanecido en el territorio por más de cinco (05) años. Para efectos del presente, éste no pasará a gozar de los derechos culturales, ni territoriales a que tienen derechos las propias Comunidades Negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años.

Parágrafo 1: Si un foráneo establece vínculo directo o indirecto con una familia nativa del Consejo Comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y forma una familia, no le da derecho a gozar de los derechos culturales, étnicos o territoriales de la población afrodescendiente del Consejo. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio y sus autoridades; en caso de incumplimiento podrá ser separado del territorio y la comunidad por decisión del Consejo Comunitario.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

F. VISITANTE: Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales, institucionales, turísticos o de parentesco, lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, económicos y sociales a que tienen derecho las comunidades del consejo Comunitario. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio y sus autoridades, en caso de incumplimiento podrá ser separado del territorio y la comunidad por decisión del Consejo Comunitario.

CAPÍTULO 5. DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS

ARTÍCULO 21. DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

El Consejo Comunitario reconoce la importancia de reconstruir la historia del Pueblo Negro en el territorio de Piamonte, Cauca, como fundamento para la afirmación de nuestra identidad, dignidad y derechos étnico-territoriales. Esta reconstrucción debe integrar la memoria oral, los saberes ancestrales, los relatos de mayores y mayores, las prácticas culturales y los hitos que han marcado nuestra lucha por la vida, la libertad y la justicia.

ARTÍCULO 22. DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

El parentesco en esta comunidad está relacionado entre primos, hermanos, hijos, sobrinos y tíos.

ARTÍCULO 23. DEL NACIMIENTO Y VINCULO CON EL TERRITORIO

El nacimiento es el primer proceso de conexión directa con nuestro territorio, para el recién nacido ligar sus raíces al territorio. Este vínculo reafirma la relación espiritual, natural y cultural entre las personas, la comunidad y el territorio que las acoge. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nelson Mandela tiene sus orígenes en la migración de familias afrodescendientes provenientes de Barbacoas y Tumaco (Nariño) hacia mediados del siglo XX. Guiadas por el río Caquetá, encontraron en la vereda Baja Primavera un territorio fértil para asentarse y construir comunidad.

La familia Esquivel-Rojas inició el poblamiento, seguida de los clanes Landázuri, Gómez, Castillo y Carabalí, quienes consolidaron prácticas agrícolas, pesqueras y culturales que fortalecieron el arraigo con la tierra. La transmisión de parcelas entre

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

generaciones se realizaba como reconocimiento al esfuerzo y compromiso comunitario, reafirmando la tierra como herencia colectiva.

En los años 80 se organizó la Junta de Acción Comunal y en 2012 la comunidad se constituyó formalmente como Consejo Comunitario, en el marco de la Ley 70 de 1993. Desde entonces, ha fortalecido su identidad, autonomía y la lucha por la titulación colectiva.

Hoy, el territorio no solo representa sustento, sino también memoria, resistencia y dignidad afrodescendiente, base de su pervivencia cultural.

ARTÍCULO 24. NUESTROS HEROES y HEROINAS NEGROS/AS

Como parte de nuestra memoria histórica, reconocemos el aporte y liderazgo de hombres y mujeres que desde su llegada a este territorio han contribuido al proceso de defensa, territorial, transmisión cultural, resistencia y organización comunitaria. Estas personas son referentes de autoridad moral y espiritual para el sostenimiento de las relaciones y espacios comunitarios.

Familia Esquivel-Rojas: Pioneros en el asentamiento de la comunidad. Adquirieron una gran extensión de tierra en la ribera del río Caquetá y permitieron el establecimiento de otras familias negras en la zona. Su papel fue decisivo en la fundación del territorio, pues facilitaron la transmisión de tierras y la organización inicial. Son reconocidos como los forjadores del primer núcleo comunitario.

Familia Landázuri: Provenientes de Barbacoas (Nariño), fortalecieron las prácticas culturales y productivas tradicionales. Su aporte estuvo vinculado a la agricultura y a la consolidación de la vida comunitaria. Se les reconoce como guardianes de la memoria ancestral y promotores de la identidad afrodescendiente en el territorio.

Familia Gómez: Migrantes de Tumaco y Barbacoas, se vincularon activamente en el proceso de organización social y cultural de la comunidad. Han tenido incidencia en la transmisión de saberes y en la preservación de rituales religiosos, especialmente los asociados a la tradición católica afro. Son recordados como líderes espirituales y culturales.

Familia Castillo: Eje central en la vida política y organizativa de la comunidad. Uno de sus miembros, José Narcilo Castillo Guerrero, fue elegido como Representante Legal del Consejo Comunitario (2023-2024), liderando el proceso de titulación colectiva. Esta familia es vista como referente de liderazgo formal y comunitario.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Familia Carabalí: Su legado está asociado al trabajo colectivo y la participación activa en la vida comunal. Han aportado al fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal (desde 1980) y posteriormente a la consolidación del Consejo Comunitario en 2012. Representan el espíritu de resistencia y organización comunitaria.

ARTÍCULO 25. DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO

Reconocemos las celebraciones de las fechas especiales del Pueblo Negro y las festividades propias de la región, que permiten fortalecer nuestras creencias y espiritualidad características de nuestros cantos, danzas y colores. Estas fiestas culturales deben ser acogidas anualmente por las instituciones educativas y la comunidad en general, que permitan la visibilidad de nuestros héroes y heroínas afros, ancestros, mayores y mayores como reafirmación de lo que somos y de nuestras autoridades. Las fechas conmemorativas que como Pueblo Negro declaramos son:

Enero

- ✓ 4 de enero: Carnavalito (dedicado a los niños).
- ✓ 5 de enero: Día de los Negros (pintura corporal negra en honor a la herencia africana).
- ✓ 6 de enero: Día de los Blancos (pintura blanca en un acto de inclusión y diversidad).
- ✓ 7 de enero: Cierre del carnaval (pintura multicolor como símbolo de unión y riqueza cultural).

Marzo – abril

- ✓ Semana Santa (adaptación de la dieta y rituales espirituales, con consumo de pescado y productos tradicionales).

Mayo

- ✓ Día de la Afrocolombianidad (bailes, cantos, tambor, cununo, marimba, comidas típicas y misas).
- ✓ Belén de la Virgen María (celebración religiosa y comunitaria).

Julio

- ✓ Belén de la Virgen del Carmen (misas, procesiones y actos de hospitalidad comunitaria).

Agosto

- ✓ Belén de la Virgen de Atocha (devoción religiosa y festividad comunitaria).

Diciembre

- ✓ Navidad (celebración colectiva con fuerte sentido comunitario).

Estas fechas funcionan como hitos culturales y espirituales que fortalecen la identidad, cohesión y resistencia cultural de la comunidad.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 26. DE LOS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO

Los símbolos del Consejo Comunitario son expresión de nuestra identidad, unidad y cosmovisión, y deben ser protegidos y difundidos por todas las instancias del gobierno comunitario.

CAPÍTULO 6. DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 27. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS

De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 1745 de 1995, establece que una “Comunidad Negra”, podrá constituirse como “*Consejo Comunitario*” el cual adquiere personería jurídica y ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de la tierra de Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 28. CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA

El Consejo Comunitario Nelson Mandela será dirigido, administrado, regulado, reglamentado y fiscalizado, conforme a las competencias asignadas en la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995, sus decretos reglamentarios, así como las disposiciones del presente Reglamento Interno,

Su estructura organizativa se compone de los siguientes órganos principales: “La Asamblea General de Miembros (la Comunidad), La Junta Directiva del Consejo, Los Coordinadores e integrantes de los Comités”.

Parágrafo 1: Se conformarán comisiones temáticas en las áreas de: conciliación, salud, derechos humanos, educación y ambiente y territorio.

Parágrafo 2: se constituirá el “Consejo de Mayores”, el cual estará integrado por personas de 60 años, entre hombres y mujeres de distintas veredas de la comunidad con credibilidad y reconocimiento comunitario. Este Consejo apoyara las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en los casos que sean de su competencia.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

ARTÍCULO 29. DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO

Para efectos del presente Reglamento Interno y conforme al artículo 4º del Decreto 1745 de 1995, La asamblea general constituye la máxima autoridad del Consejo Comunitario. Es conformada por la totalidad de las personas reconocidas por el Consejo Comunitario conforme a su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno del mismo.

Las decisiones serán tomadas por la Asamblea General donde participan aquellas personas registradas como “*permanentes y nativos*” quienes tendrán derecho a voz y voto, tendrán derecho únicamente a voz, pero no a voto. Toda iniciativa, programa o actividad promovida desde instancias externas, deberá contar con la participación y aprobación previa de la Asamblea General, incluyendo la intervención de al menos un integrante designado por el Consejo Comunitario. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación.

El/la Representante Legal actúa como vocero(a) jurídico del Consejo Comunitario; sin embargo, no es quien toma las decisiones unilaterales. Cualquier decisión deberá ser consultada y aprobada en caso muy urgente por la Junta Directiva y en general por la Asamblea General.

Si el/la Representante Legal toma decisiones de manera arbitraria y las disposiciones de la Asamblea o de la Junta Directiva, podrá ser sancionada(o) con la suspensión del cargo. En caso de reincidencia procederá su destitución. La Asamblea General tiene derecho y deber de revocar el mandato de la Junta Directiva y elegir una nueva, cuando esta no cumpla con sus funciones.

Las reuniones de la Asamblea General pueden ser de dos formas:

Parágrafo 1: Reuniones ordinarias. La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al año, dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre. Estas reuniones tendrán como objetivo evaluar el desempeño de la Junta Directiva del Consejo y de los Comités, aprobar el plan de trabajo anual de la Junta Directiva y los Comités y tratar asuntos de interés general y colectivo.

Parágrafo 2: Reuniones extraordinarias. La Asamblea General podrá reunirse a extraordinariamente cuando surja necesidades urgentes e imprevistas. Estas reuniones se realizarán en el domicilio principal del Consejo Comunitario, en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, la cual deberá, incluir el orden del día previsto. La convocatoria podrá ser realizada por el/la secretaria(a), el/la Representante Legal, el/la presidente de la Junta Directiva, o por al menos el 20% de los miembros de la Asamblea General del total de los inscritos en el censo interno

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

del Consejo Comunitario, en estas reuniones extraordinarias se puede evaluar la solitud del título colectivo entre otros.

Parágrafo 3: El quórum mínimo. Para sesionar Válidamente será la mitad más uno de los representantes de las familias inscritas en el libro de registro del Consejo Comunitario. En el caso de no lograrse quórum en la primera convocatoria, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora, en la cual la Asamblea podrá sesionar válidamente con la tercera parte de los miembros reconocidos e inscritos en el censo interno del Consejo con mayoría de edad. Habrá **quórum** de liberatorio con la concurrencia del 51% de los presentes. Las decisiones serán preferiblemente adoptadas por Consenso; de no ser posible por este procedimiento, se decidirá por la mayoría simple de los votos de los presentes.

Parágrafo 4: “de la Presidencia y Secretaría de la Asamblea General” Las Asambleas Generales serán presididas por una persona elegida al inicio de esta, la cual será diferente a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; actuará como presidente(a) Ad Hoc. El secretario(a) de la Asamblea General también será ejercido por una persona diferente a la/al secretario(a) de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 1745 de 1995, La Asamblea General del Consejo Comunitario de Nelson Mandela ejercerá las siguientes funciones:

1. Nombrar a las personas que presidan las sesiones de la Asamblea General, las cuales deberán ser distintas a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
2. Elegir a los miembros de la Junta directiva del Consejo Comunitario y revocar sus mandatos, conforme a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento Interno.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario aplicable a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a individuos o familias, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 70 de 1993 y con el sistema de derecho propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social, ambiental y cultural que formule la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
6. Tomar decisiones sobre los temas que conforme a este Decreto y a los Reglamentos Internos de la comunidad sean de su competencia.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

7. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de las normas del sistema de derecho propio de las Comunidades Negras.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental vigente y las prácticas tradicionales de producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales
12. Elegir al Representante Legal de la comunidad, en su calidad de persona jurídica.
13. Mandatar la implementación de procesos de alfabetización de adultos, los cuales deberán ser desarrollados por la Junta Directiva y los comités pertinentes.
14. Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 31. DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO

La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Nelson Mandela, sujeta a los lineamientos y decisiones de la Asamblea General, instancia máxima de autoridad. La Junta será elegida por la Asamblea General mediante un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De cada reunión de la Junta Directiva se dejará constancia mediante actas debidamente foliadas, que serán firmadas por el/la Representante Legal y el/la secretaria (o) de la Junta Directiva.

Parágrafo 1: De acuerdo con el artículo 8° del decreto 1745 de 1995, el periodo de la Junta Directiva del Consejo Comunitario será de tres (3) años, con vencimiento el 31 de diciembre del tercer año de su elección.

Parágrafo 2: La Junta Directiva estará conformada por siete (7) miembros; designados bajo los principios del Consejo Comunitario, distribuidos de la siguiente manera: Representante Legal, presidente, Vicepresidente, Secretaria (o), Tesorera (o), Vocal y Fiscal.

Parágrafo 3: La Junta Directiva celebrará reuniones ordinarias mensualmente en fecha, hora y lugar indicada en la convocatoria. Podrán celebrarse reuniones

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

extraordinarias cuando lo convoque el/la Representante Legal o el/la presidente. El quórum deliberativo mínimo será de cuatro (4) miembros presentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los asistentes.

Parágrafo 4: El Acta de Elección de la Junta Directiva del Consejo Comunitario deberá ser presentada ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte del territorio del Consejo Comunitario, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición. La Alcaldía Municipal firmara y registrara dicha acta en el libro destinado para tal efecto. Esta acta constituirá documento suficiente para los efectos de presentación legal.

La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior. La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

ARTÍCULO 32. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO

De acuerdo con el artículo 10° del Decreto 1745 de 1995 y las disposiciones establecidas por la Asamblea General, para ser elegido miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Organización de Comunidades Negras de Piamonte Cauca -ORCONEPIAC, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer a la comunidad negra respectiva.
2. Ser nativo de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Organización de Comunidades Negras de Piamonte Cauca – ORCONEPIAC, reconocido por ésta y registrado en el censo interno, o tener residencia permanente por un período no inferior a diez (10) años y haber asumido las prácticas culturales de la misma.
3. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Organización de Comunidades Negras de Piamonte Cauca – ORCONEPIAC en el momento de la elección.
4. No tener implicación con la justicia y no tener procesos penales en curso ni antecedentes judiciales.
5. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

6. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
7. Firmar un acta de compromiso y juramento para el cumplimiento honesto, ético y responsable de sus funciones.
8. No debe ser colono, foráneo o visitante.
9. Debe saber leer y escribir
10. No participar en grupos armados ilegales.
11. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección como miembro del Consejo Directivo.

Parágrafo 1. Estos requisitos deben ser aplicados de forma directa a la siguiente junta electa a partir de la fecha de firma del presente Reglamento Interno y la Junta Directiva debe crear los mecanismos para que durante el periodo de la actual los y las miembros electos cumplan con todos los requisitos. Este parágrafo tiene vigencia hasta la próxima Asamblea General de elección de Junta directiva

ARTÍCULO 33. DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11° del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea son funciones de la junta:

1. Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 70 de 1993
2. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, la propuesta de delimitación del territorio que será solicitado en titulación colectiva.
3. Diligenciar ante la Agencia Nacional de Tierras ANT la titulación colectiva de las tierras de la comunidad negra, una vez cuente con el respectivo predio a gestionar.
4. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
5. Preparar el plan anual de operaciones y los proyectos específicos que se justifiquen para el cumplimiento de los objetivos del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
6. Ejecutar las políticas y decisiones aprobadas por la Asamblea General y estudiar las propuestas y recomendaciones de los comités.
7. Definir, controlar y evaluar las actividades de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela en Cumplimiento de su objeto social.
8. Crear juntas, delegaciones o comisiones para el estudio y solución de los problemas propios de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela o de los que en algún momento se presenten.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

9. Crear cargos del personal auxiliar necesario para su normal funcionamiento, de libre nombramiento y remoción.
10. Resolver sobre admisión de nuevos miembros e insinuar a la Asamblea General para su aprobación, las personas que merezcan la distinción como miembros honorarios.
11. Ejercer el gobierno económico de las Tierras de las Comunidades Negras según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente, así como proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
12. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en el reglamento que expida la Asamblea General del Consejo Comunitario.
13. Elaborar juntamente con el Tesorero y el o la contador (a) público (a) el presupuesto anual del Consejo Comunitario Nelson Mandela el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea. Igualmente velar por la adecuada ejecución de dicho presupuesto.
14. Fijará su cronograma de actividades.
15. Autorizar la creación y establecimiento de capítulos.
16. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
17. Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario
18. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
19. Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, el Reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, y velar por su cumplimiento.
20. Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en las Tierras de las Comunidades Negras.
21. Crear, presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento un banco de proyectos y programas con entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
22. Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición cultural
23. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

24. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario, cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra Consejo Comunitario o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
25. Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con otras comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.
26. Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros.
27. Dar avales a docentes para ingresar las instituciones educativas de la jurisdicción del consejo comunitario conforme indica la Sentencia T-292/17 y demás disposiciones de ley jurídica y ancestral.
28. Las demás que confiere la Asamblea General y sean necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
29. Todo lo demás que le corresponde por ley.

ARTÍCULO 34. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES

El/la Representante Legal es la persona delegada por la Asamblea General para representar al Consejo Comunitario Nelson Mandela como persona jurídica, con capacidad plena para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar decisiones en nombre del Consejo. Esta función se ejercerá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1745 de 1995, el Decreto 1384 de 2023 y el presente Reglamento Interno.

Según lo dispuesto por la Asamblea General son funciones del Representar Legal:

1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o el organismo que haga sus veces., previo aval de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Presentar ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y/o explotación de recursos naturales en beneficio de la comunidad, con previa aprobación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; a excepción de lo que sea permitido por la ley respecto de los recursos naturales renovables, respetando las prácticas tradicionales y lo estipulado en la legislación vigente.
4. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario. celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. Celebrar contratos, convenios y operaciones que sean necesarias para el desarrollo

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

organizativo, económico, ambiental y cultural así como de los objetivos del Consejo Comunitario Nelson Mandela. También podrá ocupar o delegar a nombre del Consejo comunitario los cargos representativos de la misma ante organismos oficiales y privados.

5. Velar por el cumplimiento de los estatutos del presente Reglamento Interno, la Ley 70 de 1993, la Decretos Reglamentarios y demás normas aplicables a los Consejos Comunitarios.
6. Convocar y organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, con antelación suficiente y definición del orden del día.
7. Presentar a la Junta directiva los planes, programas y proyectos que correspondan a las prioridades del Consejo Comunitario, alineados con el enfoque étnico-territorial y de derechos.
8. Rendir informes periódicos a la Junta Directiva y la Asamblea General, según corresponda, sobre su gestión y el estado general de los asuntos del Consejo Comunitario.
9. Proteger, vigilar y rendir cuentas sobre los fondos, bienes y recursos del Consejo Comunitario, promoviendo su uso eficiente, equitativo, transparente y que se encuentren debidamente custodiados y conservados. en articulación con la Tesorería.
10. Representar protocolaria y oficialmente al Consejo Comunitario en todos los eventos, actos y escenarios oficiales e institucionales.
11. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover los funcionarios conforme al Reglamento Interno y la legislación vigente.
12. Supervisar el funcionamiento general de la organización, sus comités, áreas y miembros designados, garantizando el cumplimiento de sus funciones. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, conforme a lo establecido en este Reglamento Interno.
13. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario en las reuniones ordinarias, los informes anuales de gestión, los planes y programas de trabajo, así como los resultados institucionales.
14. Sancionar los actos resolutivos de la Junta Directiva y aplicar las medidas disciplinarias establecidas por la Asamblea General y los estatutos de este Reglamento, respetando los principios del debido proceso y derecho propio.
15. Garantizar la aplicación efectiva del Consentimiento previo libre e informado, cuando se trate de decisiones que afecten directa o colectivamente a la comunidad, conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia sobre la materia y el Decreto 1384 de 2023. El Representante Legal deberá velar por que se garantice la participación plena y efectiva de la comunidad, bajo criterios de buena fe, oportunidad y transparencia.
16. Promover y garantizar el respeto de los derechos colectivos e individuales de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera representada, velando por el fortalecimiento de su autonomía, identidad cultural, sistemas

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

propios de gobierno, usos y costumbres. Así mismo, fomentar la participación activa, libre e informada de todos los sectores de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes, mayores, mayores y personas con discapacidad, en los espacios de decisión, planeación y control, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1384 de 2023.

17. Otras Funciones: Cumplir con todas las demás funciones que le asigne la ley, el presente Reglamento Interno y las decisiones de la Asamblea General.

Parágrafo 1: El/la Representante Legal será elegido/a por la Asamblea General mediante votación directa, conforme al procedimiento y condiciones establecidas en este Reglamento Internos, garantizando la transparencia, participación comunitaria e idoneidad para el cargo.

Parágrafo 2: Las decisiones estratégicas del/la Representante Legal deberán ser previamente consultadas con la Junta Directiva y, en los casos definidos por la Asamblea General, sometidas a su aprobación, respetando el principio de derecho al ejercicio del ser: autonomía, organización, participación y garantías de derechos.

ARTÍCULO 35. DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS FUNCIONES

El/la presidente/a de la Asamblea General es la persona encargada de presidir y conducir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario Nelson Mandela.

Si bien la legislación colombiana que regula los derechos de las Comunidades Negras especialmente la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023, no establece de manera específica las funciones de cada dignatario dentro de los Consejos Comunitarios, reconoce plenamente el derecho de estas comunidades a organizarse autónomamente conforme a sus usos, costumbres y formas propias de gobierno.

En este sentido, y en ejercicio del derecho a la libre determinación y autogobierno reconocido por el marco jurídico nacional e internacional, el Consejo Comunitario Nelson Mandela establece las siguientes funciones para el Presidente de la Asamblea General:

1. Remplazar al Representante Legal en caso de ausencias temporales por fuerza mayor. En caso de ausencia definitiva del Representante Legal, ocupará el cargo por el resto del período estatuario, conforme a lo definido por la Asamblea General. En ausencia temporal o definitiva del/la

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- Vicepresidente/a, sus funciones serán asumidas en su orden por el Secretario/a o el Tesorero/a.
2. Presidir las reuniones de la Asamblea General, garantizando el cumplimiento del orden del día y la aplicación de los principios y valores del Consejo Comunitario.
 3. Promover la participación activa de los/las miembros mediante campañas de convocatoria y sensibilización con énfasis al involucramiento de mujeres, jóvenes, mayores y mayores, y personas con discapacidad.
 4. Motivar la asistencia de los/as fundadores/as y demás miembros a las reuniones y espacios deliberativos del Consejo Comunitario.
 5. Rendir los informes sobre el desarrollo de las sesiones y decisiones ante la Junta Directiva o la Asamblea General, cuando así requiera el Consejo Directivo.
 6. Velar por la transparencia en los procesos de decisión colectiva en el seno de la Asamblea, asegurando que se respeten los mecanismos de consulta previa, libre e informada cuando corresponda.
 7. Ejercer funciones de reemplazo del/la Representante Legal en los términos establecidos en este Reglamento Interno.
 8. Cumplir con las funciones adicionales, que le sean asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva, siempre que no contravengan los principios del Consejo Comunitario ni su autonomía.

ARTÍCULO 36. DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES

El Secretariado del Consejo Comunitario Nelson Mandela es el órgano de apoyo técnico, administrativo y operativo que se encarga de coordinar la implementación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

Si bien la legislación vigente como la Ley 70 de 1993, Decreto 1745 de 1995 y Decreto 1384 de 2023, no establece funciones específicas para un órgano denominado Secretariado, dichas normas reconocen el derecho de las comunidades negras a la autonomía organizativa y a definir sus propios órganos de gobierno y administración interna conforme a sus usos y costumbres.

En ese marco, el Consejo Comunitario Nelson Mandela define que La/el Secretario será elegido/a por la Asamblea General y tendrá las siguientes funciones:

1. Actuar como secretario de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
2. Levantar las actas en las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

3. Firmar junto con el/la Representante Legal los documentos y correspondencia que así lo requiera.
4. Coordinar, atender y dar trámite a la correspondencia del Consejo Comunitario de carácter regional, nacional e internacional según el caso o las orientaciones de la Junta Directiva.
5. Citar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno.
6. Solicitar información que por encargo del presidente o a su juicio, considere necesaria para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.
7. Llevar un registro actualizado y archivo de los datos de los miembros del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
8. Ser responsable de la custodia, guarda y archivo físico y digital de los documentos, libros de actas, sellos y demás registros oficiales del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
9. Cooperar con el/la Representante Legal y con el/la presidente en el cumplimiento y vigilancia de los estatutos del Reglamento Interno.
10. Ejecutar los actos en que el Consejo comunitario sea parte y que se ajusten a los estatutos.
11. Informar oportuna y extraordinariamente a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia documental que observe y que considere no está en sus manos subsanar.
12. Ejercer todas las demás funciones que le correspondan, así como aquellas de tipo administrativo, financiero y operativo que le asigne la Junta Directiva y la Asamblea General del Consejo Comunitario Nelson Mandela, siempre y cuando estén en concordancia con la naturaleza del cargo.

Parágrafo 1 : De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y de los Comités, se realizarán actas de asambleas, oficios y documentos de salida requeridos, se hará constar en el libro físico o digital, y/o magnético de actas, documentos de salida que firmarán el Representante Legal y el/ la secretaria/o de la Junta Directiva, además del presidente de la Asamblea, según se requiera y viendo la necesidad. También puede firmar el Representante Legal solo y se aceptará el documento como válido dentro y fuera del territorio colectivo del Consejo Comunitario. En todos los casos, las actas, certificaciones y documentos de salida serán numerados consecutivamente en orden ascendente y archivadas en un libro físico, digital, y/o magnético de actas, documentos de salida, de archivo cronológicamente y en orden ascendente.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Parágrafo 2: De las actas se podrá hacer un resumen o serán leídas y aprobadas, según determine la Asamblea General, de acuerdo con nuestra tradición oral, después de cada Asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse o solicitarse estas acciones.

ARTÍCULO 37. DEL TESORERO

La función primordial del Tesorero/a es la administración, control y veeduría de los recursos financieros, así como las acciones y actividades financieras tanto internas como externas del Consejo Nelson Mandela, ejemplo: proyectos, convenios, contratos, entre otros que se firmen y sean responsabilidad de este, garantizando su uso eficiente, transparente y conforme a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

Es deber del Tesorero, presentar informes que demuestren los procesos económicos y la distribución de estos de los que ha gozado el Consejo Comunitario, y quienes han sido los beneficiarios de los mismos, de forma periódica y principalmente en las Asambleas Generales.

Son funciones del Tesorero/a:

1. Custodia y Control Financiero: Supervisar el manejo de los fondos, aportes, auxilios, donaciones, convenios y demás ingresos del Consejo Comunitario.
2. Ejecutar Pagos y Registros: Realizar los pagos autorizados y llevar los registros contables de ingresos y egresos conforme a las normas vigentes.
3. Informes Financieros: Presentar informes contables periódicos ante la Junta Directiva y a la Asamblea General, detallando la ejecución presupuestal, los saldos y la destinación de los recursos.
4. Elaborar Proyectos Financieros: Preparar, en conjunto con el Representante Legal, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos para su revisión y aprobación por la Asamblea General.
5. Apoyar la Transparencia: Facilitar la información financiera a los órganos de control interno del Consejo, y responder por la veracidad de los datos presentados.
6. Archivar Soportes: Custodiar los libros contables, recibos, facturas, contratos y demás documentos financieros del Consejo.
7. Asistir a Reuniones: Participar con voz en las reuniones de la Junta Directiva para presentar la situación financiera y acompañar la toma de decisiones que impliquen recursos económicos.
8. Otras funciones: Cumplir con las demás responsabilidades financieras asignadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o definidas en el presente Reglamento Interno.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Parágrafo 1. El Tesorero o Tesorera podrá contar con el apoyo de un equipo contable, técnico o profesional, contratado por el Consejo, siempre que así lo autorice la Junta Directiva.

Parágrafo 2. El/la Tesorero/a ejercerá funciones de gestión y ejecución financiera, pero no tendrá funciones de control, supervisión o auditoría sobre el manejo patrimonial general del Consejo Comunitario ni sobre los demás órganos de gobierno. Dichas funciones serán competencia exclusiva del/la Fiscal o de los órganos de control que establezca la Asamblea General.

ARTÍCULO 38. DEL FISCAL: DEFINICIONES Y FUNCIONES

El/la Fiscal es el órgano de control interno del Consejo Comunitario Nelson Mandela, encargado de ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las funciones, principios, normas y decisiones que rigen la vida comunitaria, conforme a la Ley 70 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y este Reglamento Interno.

Las Funciones del/la Fiscal serán las siguientes:

1. Vigilancia general: Supervisar, vigilar la buena marcha y el cumplimiento de los estatutos, las decisiones de la Asamblea General, la Junta Directiva y demás órganos del Consejo Comunitario.
2. Control patrimonial: Ejercer el control y vigilancia permanente de la administración, custodia y usos de los bienes, recursos y dineros del Consejo Comunitario, informando cualquier irregularidad.
3. Control sobre los órganos del Consejo: Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y derechos de los afiliados, denunciar las irregularidades que tengan conocimiento ante el Consejo Comunitario o autoridades administrativas y judiciales. Así como realizar seguimiento al desempeño de los cargos directivos, comités y demás instancias organizativas, proponiendo correctivos cuando sea necesario.
4. Control financiero: Revisar, aprobar o rechazar los informes financieros presentados por la Tesorería, garantizando su veracidad y pertinencia antes de presentarlos a la Asamblea General o Directiva.
5. Denuncia de Irregularidades: Denunciar ante la Asamblea General, la Junta Directiva o ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que afecte el interés general o el patrimonio del Consejo.
6. Participación en reuniones: Asistir con voz a las reuniones de la Junta Directiva, la Asamblea General, del equipo conciliador y del equipo de trabajo u otros órganos que lo requieran, para ejercer su función de control.
7. Informes de control: Rendir informes escritos y periódicos a la Asamblea General y a la Directiva sobre sus actividades de supervisión realizadas, el

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

cumplimiento de las normas internas y los deberes de los órganos del Consejo Comunitario

8. Control Patrimonial: Informar sobre el recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del perímetro del Consejo Comunitario, y denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que observe en el manejo patrimonial.
9. Cumplimiento de derechos: Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros del Consejo Comunitario, promoviendo el respeto de los principios del derecho propio, la autonomía y el debido proceso.
10. Otras funciones: Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por la Asamblea General o establecidas en el Reglamento Interno del Consejo Comunitario.

Parágrafo 1: No podrá ser designado/a Fiscal quien haya ejercido el cargo de Tesorero en el periodo anterior inmediato.

Parágrafo 2: El/la Fiscal Suplente reemplazará al/la Fiscal en sus ausencias temporales o definitivas hasta tanto la Asamblea General ratifique el remplazo o elija a una nueva persona para el cargo.

CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO

ARTÍCULO 39. DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CONSEJO

La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva. Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

1. Convocatoria: La Asamblea General será convocada con al menos quince (15) días de antelación para la elección de los cargos, indicando lugar, fecha y hora.
2. Cargos a Elegir: Se elegirán el/la Representante Legal, secretario/a, Tesorero/a, Fiscal, y demás integrantes de la Junta Directiva según lo establecido en este Reglamento Interno.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

3. Inscripción de Candidaturas: Los/as interesados/as en postularse deberán manifestarlo con cinco (5) días hábiles de antelación a la elección, adjuntando los requisitos solicitados.
4. Mecanismo de Votación: Las decisiones se tomarán, preferiblemente, por consenso comunitario. De no lograrse consenso, se acudirá a la votación directa y abierta de los asistentes a la Asamblea General.
5. Observación y Transparencia: El proceso de elección será acompañado por un comité de garantías electorales conformado por miembros de la comunidad que no sean candidatos.

ARTÍCULO 40. DURACIÓN DE LOS CARGOS Y REELECCIÓN

Los miembros electos de la Junta Directiva ejercerán sus funciones por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de su posesión.

Podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva para el mismo cargo, cualquier miembro podrá ser retirado de su cargo por decisión de la Asamblea General, mediante el voto de las dos terceras partes de los asistentes, ante faltas graves, incumplimientos o pérdida de confianza comunitaria, respetando el debido proceso.

ARTÍCULO 41. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

Todos los/as integrantes del Consejo Comunitario tienen derecho a participar activamente en las Asambleas Generales, reuniones, comités de trabajo, y demás espacios de deliberación y decisión.

Se fomentará la participación equitativa de mujeres, jóvenes, mayores, mayores, y personas con discapacidad, garantizando la diversidad y representatividad territorial.

Las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva se tomarán por consenso, respetando el principio del diálogo y la deliberación.

Cuando no sea posible alcanzar consenso, las decisiones se tomarán por votación abierta y se requerirá la mayoría simple de los asistentes, salvo que este Reglamento establezca un quórum especial.

El quórum deliberativo será la mitad más uno de los miembros activos registrados. Para decisiones estratégicas o de elección de cargos, se requerirá quórum decisorio de al menos el 60% de los asistentes habilitados para votar.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 42. DE LAS CONVOCATORIAS Y ELECCIONES

La Asamblea General de Elección de Junta Directiva del Consejo Comunitario, serán convocadas por la junta Directiva del Consejo Comunitario vigente, pero si éste no lo hiciere oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General mayores de edad inscritos en el censo interno del Consejo o en su efecto lo podrá hacer la mitad más uno o en su representación los coordinadores de los Comités locales, para efectos de la convocatoria y fijación de la asamblea general, de acuerdo con el derecho propio y lo establecido en el presente Reglamento Interno.

Parágrafo 1: Los convocantes localizarán y fijarán un primer editó en los sitios públicos y visibles de las comunidades que integran el consejo comunitario, fijando fecha, lugar, hora y localidad de elección, como del cierre para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la elección de Junta Directiva. Se fijará y ubicaran un segundo edito mínimo con quince días de anticipación a la elección de la Junta Directiva, en las mismas condiciones del primer edito, donde se fijen los nombres, localidad y cargo de los candidatos postulados e inscritos.

Parágrafo 2: Para los cargos de presidente(a) y el cargo de Representante Legal de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, los candidatos presentarán una propuesta de trabajo o programa de gobierno de acuerdo con el derecho propio.

ARTÍCULO 43. DE LOS COMITES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, así como en el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023, el Consejo Comunitario Nelson Mandela, en ejercicio de su derecho a la autonomía organizativa, gobierno propio y libre determinación, podrá crear comités temáticos, técnicos o territoriales que respondan a las necesidades, prioridades y dinámicas del territorio colectivo.

Los comités serán instancias de apoyo, articulación, seguimiento y participación comunitaria encargadas de dinamizar la vida organizativa, técnica, cultural y política del Consejo Comunitario en áreas como: salud y deporte, educación, ambiente, juventud, economía propia, saberes ancestrales, gestión de proyectos, entre otras.

La creación, funciones y composición de estos comités serán definidas por la Asamblea General y consignadas en el presente Reglamento Interno, conforme a los principios del derecho propio, la equidad, la participación, la transparencia y el enfoque diferencial étnico-racial.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

Parágrafo 1. Los comités podrán ser permanentes o transitorios, y estarán conformados por miembros del Consejo Comunitario designados por la Asamblea General, la Junta Directiva o mediante mecanismos de elección definidos por la comunidad.

Parágrafo 2. Los comités no reemplazan las funciones de la Junta Directiva ni de los órganos principales de gobierno, sino que actúan como instancias operativas o temáticas de apoyo, con obligaciones claras, seguimiento interno y rendición de cuentas ante la Asamblea General.

ARTÍCULO 44. DEL COMITÉ DE SALUD Y DEPORTE

Se creará el comité de salud y deporte conformado por (3) personas del consejo, quienes coordinarán acciones para la conservación y transmisión de la medicina tradicional, la dieta saludable y la implementación de estrategias que mejoren la salud frente al cambio climático.

Este comité se sustenta en los principios del derecho propio, la autonomía organizativa, y la necesidad de promover acciones comunitarias que rescaten y fortalezcan prácticas tradicionales de medicina, cuidado del cuerpo y convivencia saludable. Así mismo, responde a la necesidad de enfrentar colectivamente los efectos del cambio climático, las transformaciones sociales y los retos de salud física y emocional que impactan el bienestar de la comunidad.

Desde este enfoque el Comité de Salud y Deporte coordinará estrategias de conservación y transmisión de la medicina tradicional, promoción de la dieta saludable, prácticas deportivas comunitaria y actividades de prevención en salud, integrando conocimientos ancestrales y saberes actuales para el cuidado colectivo.

Serán funciones del Comité de Salud y Deporte:

1. Fomentar la medicina tradicional: Promover el conocimiento, la práctica y la transmisión intergeneracional de saberes ancestrales en salud, como el uso de plantas medicinales, curaciones tradicionales, partería y prácticas espirituales asociadas al cuidado de la vida.
2. Promover la salud comunitaria: Diseñar y coordinar estrategias colectivas para la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos de vida saludables, el autocuidado y el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial y étnico.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

3. Fortalecer la soberanía alimentaria: Impulsar acciones para el rescate y uso de alimentos tradicionales, fomentando dietas saludables basadas en productos locales y saberes propios.
4. Fomentar la actividad física y el deporte: Organizar actividades recreativas, deportivas y culturales que fortalezcan el tejido comunitario, prevengan enfermedades y promuevan el bienestar físico y emocional, con especial atención a niños, jóvenes, mujeres, mayores y mayores.
5. Articularse con entidades de salud: Establecer vínculos con instituciones del sector salud (IPS, EPS, Secretaría de Salud, entre otras), con el fin de gestionar jornadas de atención, formación y prevención en salud con pertinencia étnica.
6. Responder a los retos del cambio climático: Promover prácticas de cuidado colectivo frente a enfermedades asociadas al cambio climático, la contaminación del agua, del aire o del entorno, buscando proteger la salud integral del territorio y sus habitantes.
7. Apoyar en casos de emergencia sanitaria: Colaborar en la organización comunitaria ante emergencias en salud pública, epidemias o situaciones que afecten la salud colectiva, de acuerdo con las capacidades del Consejo Comunitario.
8. Elaborar informes y propuestas: Presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea General informes periódicos de sus actividades y propuestas para el fortalecimiento de las estrategias de salud y deporte en el Consejo.
9. Coordinar con otros comités: Articular sus acciones con otros comités del Consejo Comunitario (como el de educación, ambiente o juventud) para integrar la salud en los planes y acciones del desarrollo comunitario.

ARTÍCULO 45. DEL COMITÉ DE TRABAJO

Se encarga de liderar las mingas comunitarias que se realizan en la comunidad y de hacer seguimiento a las actividades que se deben cumplir para el fortalecimiento comunitario.

ARTÍCULO 46. DEL COMITÉ DE AMBIENTE Y TERRITORIO

Se creará el Comité de Ambiente y Territorio, conformado por cinco (5) personas elegidas por el Consejo Comunitario. Este comité será responsable de coordinar,

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

orientar y ejecutar acciones relacionadas con la protección del ambiente, la gestión sostenible del territorio colectivo y la implementación de iniciativas de conservación, restauración y uso adecuado de los recursos naturales.

Tendrá como función fundamental garantizar la transmisión y enseñanza de los saberes ancestrales relacionados con las prácticas tradicionales de manejo del territorio y sus recursos, reconociendo su valor cultural, espiritual y ecológico.

Asimismo, será el encargado de promover la educación ambiental, realizar seguimiento a las actividades que impacten el entorno y apoyar la formulación de propuestas en materia de ordenamiento y planificación territorial, en coherencia con los usos y costumbres del Pueblo Negro.

CAPÍTULO 8. DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN

Los sistemas de protección y autoprotección del Consejo Comunitario Nelson Mándela estarán orientados a garantizar la vida, la pervivencia, la identidad cultural, la autonomía territorial, la seguridad comunitaria, y el ejercicio de la justicia propia. Se definirán e implementarán mecanismos como la justicia ancestral afrocolombiana, la Guardia Cimarrona, la Consulta Previa, y otras expresiones de autonomía territorial, garantizando la participación activa de las familias, mujeres, jóvenes, mayores y mayores.

Estos mecanismos estarán guiados por los principios de la oralidad, el respeto al territorio como casa común, la solución pacífica de conflictos y la autodeterminación de las comunidades negras, en el marco del derecho propio y colectivo reconocido por la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, y los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos étnicos.

ARTÍCULO 47. DE LA JUSTICIA PROPIA

Se creará y establecerá una expresión de justicia propia, que se regulará y promoverá al interior del territorio colectivo como un bastón ancestral de autoridad, con el objeto de articular y reforzar el cuidado de la casa común, solución de conflictos, armonizando y protegiendo el territorio. Se creará la guardia cimarrona o palenquera ya que es un mecanismo de autocuidado y protección de la ancestralidad, para defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en el Consejo Comunitario.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del Consejo Comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes:

- a) físicos; como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones.
- b) Ambientales: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano.
- c) Químicos: vapores, polvos, disolventes, líquidos, que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna.
- d) Biológicos: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo.
- e) Psicosociales: los relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos

ARTÍCULO 48. DE LA GUARDIA CIMARRONA

Como expresión de la Justicia propia Afrocolombiana, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, en la cual se reconocieron los derechos particulares de los grupos étnicos del país, y dio paso a la Ley 70 de 1993 y el capítulo étnico de los acuerdos de paz hecho en la Habana. La Guardia Cimarrona, más allá de un bastón ancestral de autoridad, posee dos defensas trascendentales para cuidar de la comunidad: la coherencia de vida y la Palabra dialogada.

Se fortalecen en la administración de Justicia Propia para trascender como los “amigables componedores” (promotores de la solución pacífica de conflictos) a la propuesta de creación de una guardia cimarrona para la protección del territorio en el ejercicio de la autonomía y en articulación con otras instituciones administradoras de justicia.

Parágrafo 1. Los mecanismos de protección y justicia propia mencionados en el presente capítulo del reglamento serán regulados e iniciará su conformación para garantías de la vida y la justicia en el territorio. En esta medida se implementará procesos de sanciones y detención procesos que deben garantizar la salud, seguridad personal, alimentación vestuario, vigilancia y visitas

Parágrafo 2. El presente artículo entra en vigor luego de que el Consejo Comunitario cuente con todos los instrumentos de gobernanza y las medidas económicas, materiales y espirituales para ejecutarlo.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Parágrafo 3. Las personas que integrarán la Guardia Cimarrona de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario Nelson Mandela, deben ser:

- Personas íntegras y respetadas en la comunidad por sus sabidurías y acciones de buena fe que han contribuido al fortalecimiento territorial e identitario del Consejo.
- No deben pertenecer o participar en grupos ilegales dentro del territorio del Consejo Comunitario.

Parágrafo 4. El Consejo Comunitario Nelson Mandela debe establecer los elementos representativos de la Guardia Cimarrona en el momento de consolidación, además de los elementos de defensa de los y las integrantes de la Guardia, conforme a sus principios identitarios.

ARTÍCULO 49. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA

Entendida como un derecho fundamental de los grupos étnicos en Colombia, para decidir sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos, obras, actividades que se vayan a realizar dentro de los territorios, buscando proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. es de carácter público, especial y obligatorio que debe realizar previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros aspectos que inciden en su integridad étnica.

La junta directiva en cabeza del Representante Legal debe solicitar el cumplimiento de las etapas para llevar a cabo la consulta previa en el territorio y se debe generar todas las medidas que garanticen la transparencia y buenas prácticas durante estos procesos, con el fin de que sean garantizado todos los derechos a la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela.

CAPÍTULO 9. DEL USO, EL MANEJO Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

ARTÍCULO 50. PRINCIPIOS GENERALES

El uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela se realizará con base en los principios de sostenibilidad, justicia ancestral, protección del territorio, y continuidad cultural del Pueblo Negro.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Se prioriza la conservación de los ecosistemas estratégicos, la protección de fuentes hídricas, el respeto a los ciclos de la naturaleza, los saberes tradicionales y el uso armónico de la naturaleza, garantizando los derechos colectivos sobre el territorio.

ARTÍCULO 51. MARCO NORMATIVO

El presente capítulo se sustenta en la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia, que garantizan el derecho de las comunidades étnicas a participar en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios y en el Decreto 1384 de 2023, por el cual se establecen lineamientos para la gestión ambiental y la conservación en territorios colectivos de Comunidades Negras, reconociendo su derecho a la autodeterminación en el ordenamiento y manejo ambiental.

Parágrafo 1. En los casos en los que se identifiquen actividades mineras dentro del territorio, se dará cumplimiento al Decreto 1396 de 2023, el cual regula el uso y aprovechamiento de los recursos mineros y no renovables en territorios de Comunidades Negras, respetando los mecanismos de consulta previa y la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 52. SUCESIÓN Y COMPRA DE TIERRAS AL CONSEJO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Consejo Comunitario Nelson Mandela establecerá los mecanismos jurídicos, comunitarios y administrativos necesarios para garantizar la sucesión, donación o compra de tierras por parte del Consejo Comunitario, con el objetivo de preservar, restaurar y proteger áreas estratégicas de interés ambiental, cultural y espiritual.

Estas adquisiciones se orientarán prioritariamente hacia zonas de importancia ecológica, como nacimientos de agua, corredores biológicos, zonas de recarga hídrica, zonas de reservas naturales comunitarias y otros ecosistemas sensibles promoviendo su uso amigable y sostenible en armonía con los saberes tradicionales del Pueblo Negro.

Parágrafo 1. En estos procesos se priorizará el enfoque de derechos colectivos, la equidad intergeneracional, y la inclusión de mujeres, jóvenes y familias en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas encabezadas por mujeres.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Parágrafo 2. La administración de estos predios se realizará bajo los lineamientos del Decreto 1384 de 2023, garantizando la autonomía étnica-territorial en el manejo ambiental.

Parágrafo 3. El Consejo podrá gestionar alianzas con organizaciones, instituciones públicas y privadas, que coadyuven a la adquisición y protección de estos predios, siempre que se respete la autonomía, gobernanza y normativa interna del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 53. ACTIVIDADES PERMITIDAS

Son permitidas en el territorio las siguientes actividades, siempre que respeten el equilibrio natural, los saberes ancestrales, los principios de justicia ambiental y la normativa del presente reglamento.

Las siguientes actividades son permitidas, siempre y cuando se realicen bajo Prácticas Tradicionales del Pueblo Negro y cuenten con el aval previo del Consejo Comunitario:

- a) Recolección de frutos, plantas medicinales y semillas.
- b) Aprovechamiento del bosque para consumo doméstico y construcción tradicional.
- c) Prácticas agrícolas y ganaderas de pequeña escala.
- d) Actividades culturales y espirituales vinculadas a la naturaleza.
- e) Turismo comunitario con fines educativos y de conservación, siempre bajo el liderazgo del Consejo Comunitario y respetando la capacidad de carga del territorio.

Parágrafo 1. Queda prohibido el uso de químicos contaminantes, la caza indiscriminada, la tala masiva, la introducción de especies invasoras, la minería sin autorización comunitaria y cualquier actividad que atente contra el equilibrio natural, espiritual y cultural del territorio colectivo.

Parágrafo 2. El Consejo Comunitario podrá establecer protocolos de verificación y monitoreo comunitario para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, de conformidad con el Decreto 1384 de 2023.

ARTÍCULO 54. FUENTES HÍDRICAS

El agua es un recurso fundamental para la vida y el equilibrio del territorio colectivo, y su gestión está sustentada en un conjunto de principios políticos, actos, instrumentos, normas formales y no formales, así como en los derechos y

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

responsabilidades de la comunidad. Su administración se realiza de manera coordinada entre el Consejo Comunitario, los usuarios del recurso y las autoridades competentes, con el propósito de garantizar el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del Consejo y de las especies asociadas al ecosistema.

Se reconoce al agua como un bien de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Este reconocimiento incluye todos los cuerpos hídricos del territorio, tales como ríos, quebradas, lagunas, esteros, humedales, cauces naturales o artificiales, y aguas del subsuelo.

Todo cuerpo de agua presente en el territorio colectivo será objeto de especial protección por parte del Consejo Comunitario Nelson Mandela, conforme a los siguientes criterios:

- a) **Tasas por uso y tasas retributivas.** La utilización del recurso hídrico por parte de cualquier persona natural o jurídica ya sea para su aprovechamiento directo o para el vertimiento de aguas residuales o hervidas de cualquier origen, estará sujeta a lo dispuesto en el presente Reglamento. Los valores correspondientes a tasas por uso y tasas retributivas serán definidos y recaudados por la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en coordinación con el Comité de Ambiente y Territorio
- b) **Derecho de uso para los miembros del Consejo.** Toda persona miembro del Consejo Comunitario tiene derecho a satisfacer sus necesidades personales y familiares relacionadas con el uso del agua, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones establecidas para su uso responsable, sostenible y solidario.
- c) **Uso del agua con fines industriales o comerciales.** Cualquier persona natural o jurídica que pretenda hacer uso del recurso hídrico con fines industriales o comerciales deberá presentar una solicitud formal al Consejo Comunitario. Esta solicitud deberá incluir un Plan de Manejo Ambiental donde se especifiquen las medidas de mitigación, control y compensación por impactos negativos. El Consejo podrá negar o condicionar la autorización, si considera que existe riesgo para la salud comunitaria, los ecosistemas, o el derecho colectivo sobre el agua.

ARTICULO 55. PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

Con el fin de garantizar la calidad, disponibilidad y conservación del recurso hídrico, se establecen las siguientes prohibiciones en todo el territorio colectivo:

- a) Se prohíbe arrojar basuras de cualquier tipo a los cuerpos de agua.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

- b) Se prohíbe verter restos de combustibles, aceites o aditivos utilizados en maquinaria.
- c) Se prohíbe alterar el curso natural de los cuerpos de agua sin autorización previa del Comité Ambiente y Territorio o autoridad competente del Consejo Comunitario.
- d) Se prohíbe el vertimiento directo de aguas residuales (domésticas o industriales sin tratamiento) en los cuerpos de agua.
- e) Se prohíbe el uso de venenos o sustancias químicas para la pesca.
- f) Se prohíbe la construcción de drenajes que modifiquen las condiciones naturales de humedales, nacimientos o esteros sin evaluación comunitaria previa.
- g) Se prohíbe lavar equipos de fumigación, rociadores u otros utensilios contaminantes directamente en las fuentes hídricas.
- h) Se prohíbe la pesca con dinamita u otros métodos destructivos para la vida acuática. Se promoverá su monitoreo comunitario, protección mediante cercas vivas y reforestación con especies nativas.
- i) Deforestar zonas de recarga hídrica o nacimientos de agua. Se promoverá su monitoreo comunitario, protección mediante cercas vivas y reforestación con especies nativas.
- j) Introducir especies exóticas que alteren los equilibrios ecológicos acuáticos.

Parágrafo 1. No se permitirá la alteración del régimen natural de las aguas, su calidad, ni sus cauces, ni se podrá interferir en su uso legítimo por parte de la comunidad. Cuando se trate de obras o solicitudes de aprovechamiento del recurso, el Consejo Comunitario negará la autorización si se considera que dicha actividad pone en riesgo la vida, la integridad del ecosistema, la seguridad comunitaria, o los derechos colectivos sobre el territorio.

Parágrafo 2. Las actividades de minería legales o ilegales que afecten directa o indirectamente las fuentes hídricas están terminantemente prohibidas en el territorio. De acuerdo con el Decreto 1396 de 2023, toda intención de exploración o explotación minera deberá ser sometida al proceso de consulta previa, libre e informada, sin perjuicio de que el Consejo Comunitario niegue su realización por riesgo a la vida, el agua y el equilibrio ecológico.

Parágrafo 3. El Consejo Comunitario promoverá acciones de monitoreo comunitario, reforestación con especies nativas y cercamiento simbólico o físico de nacimientos, humedales y cuerpos hídricos estratégicos para garantizar su protección.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

ARTÍCULO 56. BOSQUES Y ESPECIES FORESTALES DE IMPORTANCIA

Los bosques del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela son considerados territorios de vida, memoria y cultura. Constituyen una fuente fundamental de identidad, espiritualidad, soberanía alimentaria, medicina tradicional, prácticas de conservación, y resiliencia frente a las amenazas externas.

En consecuencia, se declara de interés prioritario la conservación, manejo sostenible y restauración de los ecosistemas boscosos y de las especies forestales de importancia cultural, ambiental y económica, conforme a los principios de la justicia ancestral y del ordenamiento ambiental comunitario.

ARTÍCULO 57. BOSQUES AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL

Para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal dentro del área de influencia del Consejo Comunitario Nelson Mandela, se requiere autorización previa de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC o de la Autoridad Ambiental de la jurisdicción, de acuerdo con la normatividad vigente.

Parágrafo 1. Toda actividad de explotación forestal con fines comerciales deberá ser consultada, concertada y autorizada por el Consejo Comunitario, excepto aquellas que se destinen al uso doméstico, las cuales no requerirán autorización formal pero sí deberán regirse por las normas tradicionales de manejo sostenible definidas por la comunidad.

ARTÍCULO 58. RESTRICCIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL

Las actividades de aprovechamiento forestal dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela deberán cumplir con los siguientes criterios orientados a la protección del bosque y de los ecosistemas asociados:

- a) Se prohíbe cortar árboles cerca de quebradas, nacimientos, esteros y demás cuerpos de agua.
- b) Se prohíbe la tala o rocería de la vegetación protectora ubicada en los márgenes de fuentes hídricas.
- c) Se prohíbe el corte de árboles cuyo grosor sea inferior a 25 pulgadas de diámetro.
- d) Se prohíbe la tala de especies vegetales que cumplen funciones como barreras naturales protectoras.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	 
	2025	

- e) Se prohíbe la tumba de especies maderables escasas, en vía de extinción o con valor cultural especial.
- f) Se prohíbe cualquier tipo de infraestructura dentro de zonas boscosas destinadas a la conservación.
- g) Se prohíbe la extracción de plantas del bosque por personas ajenas a la comunidad.
- h) Se prohíbe la introducción de especies foráneas al territorio colectivo sin autorización del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 59. CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERMITIDAS

El Consejo Comunitario reconoce las siguientes clases de aprovechamiento forestal, las cuales deberán respetar las normas ambientales y comunitarias:

- a) Aprovechamiento de uso doméstico. Está dirigido a satisfacer las necesidades básicas de las familias en cuanto a vivienda, leña, herramientas o construcción tradicional. No puede ser comercializado y no requiere autorización formal, aunque debe respetar las normas de sostenibilidad y consulta comunitaria.
- b) Aprovechamiento con fines comerciales. Se permite únicamente en áreas sometidas a planes de manejo forestal aprobados por el Consejo y la CRC o Autoridad Ambiental de la jurisdicción. Debe realizarse de manera planificada, garantizando la regeneración del bosque y la sostenibilidad del ecosistema.
- c) Aprovechamiento forestal persistente en bosque colectivo. Esta clase de aprovechamiento se destina principalmente a satisfacer las necesidades del Consejo Comunitario. Su ejecución debe basarse en un Plan de Manejo Ambiental Territorial concertado con la CRC o Autoridad Ambiental de la jurisdicción, y con participación activa de la comunidad.
- d) Aprovechamiento forestal para desarrollo científico o tecnológico. Solo podrá ser realizado por el Consejo Comunitario o sus miembros, previa autorización de la Junta Directiva, con fines investigativos o de mejora de prácticas tradicionales.
- e) Recolección y producción cultural. Se reconoce como actividad ancestral la recolección de frutos, semillas, plantas tradicionales, y la elaboración de herramientas, utensilios, viviendas y artesanías con recursos del bosque, como madera, ramas y bejucos.
- f) Del corte de madera como actividad cultural. El corte de madera con fines culturales, como la construcción de viviendas o instrumentos, es una práctica identitaria del Pueblo Negro y continuará siendo válida dentro del territorio. El aprovechamiento con fines comerciales deberá cumplir con todos los requisitos legales y comunitarios establecidos.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTÍCULO 60. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO

Toda persona natural o jurídica, miembro o no del Consejo Comunitario, que desee obtener autorización para el aprovechamiento forestal deberá presentar ante la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en su calidad de autoridad ambiental étnica territorial, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Solicitud formal por escrito, dirigida a la Junta Directiva del Consejo Comunitario, especificando el tipo de aprovechamiento, ubicación, especies forestales, involucradas y propósito del uso.
- Documento que acredite la tenencia o posesión del predio, donde se realizará el aprovechamiento, dentro del territorio colectivo.
- Cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de acuerdo con las normas de uso del suelo establecidas por el Consejo Comunitario.
- Plan de manejo forestal con énfasis en sostenibilidad y mitigación ambiental, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
- Firma de un acuerdo interno de Aprovechamiento, mediante el cual se comprometa a cumplir con todas las condiciones técnicas, ambientales, culturales y comunitarias establecidas por el Consejo y las autoridades competentes.

Parágrafo 1. En todos los casos, la Junta Directiva evaluará la compatibilidad del aprovechamiento solicitado con los principios del manejo sostenible, la conservación de la biodiversidad, el respeto a la espiritualidad territorial, y las normas de la justicia ancestral.

ARTÍCULO 61. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FORESTALES

Toda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones relacionadas con el aprovechamiento forestal en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela será sancionada conforme a la gravedad de la falta, con una o varias de las siguientes medidas en el marco del sistema de Gobierno Propio:

- Decomiso inmediato de los productos forestales obtenidos extraídos en contravención a las normas establecidas por el Consejo Comunitario.
- Realización de uno (1) a cinco (5) meses de trabajo comunitario, dependiendo del volumen y daño causado. Si el infractor es una empresa o tercero externo, deberá pagar una sanción económica de hasta treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) al Consejo

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- Comunitario, los cuales serán destinados a acciones de restauración ambiental y fortalecimiento del sistema de gobernanza territorial.
- c) Reforestación obligatoria de las áreas afectadas, con especies nativas equivalentes o de valor ecológico o cultura similar, en una proporción mínima de tres (3) árboles sembrados por cada árbol talado ilegalmente.
 - d) Firma de un acta de compromiso por parte del infractor, donde se establezca su obligación de no reincidir y de respetar el Reglamento Interno Comunitario.
 - e) Reparación integral de los daños ocasionados al ecosistema o al territorio conforme a lo establecido por la Asamblea General o por la Junta Directiva.
 - f) Destrucción de infraestructura, construcción, realizada sin autorización en zonas boscosas de conservación, de manejo especial o de interés cultural o espiritual.
 - g) Erradicación inmediata de especies exóticas o foráneas que hayan sido introducidas al territorio sin aval comunitario, con acompañamiento técnico y según protocolo ambiental para evitar impactos negativos.

Parágrafo 1. Las especies forestales consideradas de importancia ecológica, espiritual o cultural (como el nacedero, el aceituno, entre otras) no podrán ser taladas, ni intervenidas sin autorización expresa de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y la debida justificación ambiental y cultural.

ARTÍCULO 62. FAUNA SILVESTRE DE VALOR CULTURAL Y ECOLÓGICO

La fauna silvestre presente en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela será objeto de protección especial, particularmente aquellas especies que posean valor cultural (espiritual, alimenticio, medicinal, simbólico) y/o ecológico (como controladores biológicos, dispersores de semillas, reguladores de ecosistemas, bioindicadores).

Todo tipo de interacción, uso o aprovechamiento de fauna silvestre dentro del territorio colectivo será regulado por la Junta Directiva del Consejo Comunitario Nelson Mandela, en armonía con los principios de sostenibilidad, justicia ancestral y respeto por la biodiversidad.

ARTICULO 63. TIPOS DE CAZA PERMITIDOS

Se reconocen los siguientes tipos de caza como permitidos en el territorio colectivo, siempre bajo normas comunitarias y en respeto de los ciclos ecológicos:

- a) Caza por subsistencia: Permitida exclusivamente para el sustento alimenticio y proteínico de las familias del Consejo Comunitario, realizada

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

de forma tradicional y sin generar impactos negativos en la población de las especies.

- b) Caza científica: Permitida únicamente con fines de investigación, previa autorización escrita por parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y con acompañamiento técnico, si aplica.

ARTICULO 64. SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE FAUNA

Las personas que incumplan las disposiciones sobre el aprovechamiento de la fauna silvestre serán sancionadas conforme a la gravedad de la falta, con una o varias de las siguientes medidas:

- Decomiso inmediato de los animales cazados o capturados.
- Realización de entre uno (1) y quince (15) días de trabajo comunitario, según la gravedad del caso.
- Firma de un acta de compromiso para no reincidir.
- Reparación de los daños ocasionados al ecosistema o la comunidad.
- Reforestación u otras labores compensatorias si se afecta indirectamente el hábitat.
- Devolución obligatoria de los animales vivos capturados, si es posible.
- En caso de reincidencia, suspensión temporal de derechos comunitarios, según evaluación del Comité de Ambiente y Territorio.

Parágrafo 1. La comunidad reconoce el valor espiritual, ecológico y cultural de la fauna silvestre, por lo cual su manejo se basa en el equilibrio entre las necesidades humanas y la conservación de los ecosistemas.

Parágrafo 2. Las especies en veda o en peligro de extinción no podrán ser cazadas ni capturadas.

ARTÍCULO 65. SUELOS AGRÍCOLAS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN

Son aquellas áreas del territorio colectivo destinadas para que los pobladores del Consejo Comunitario desarrollen actividades productivas con fines económicos y de seguridad alimentaria, de forma sostenible, equitativa y en armonía con la naturaleza, en concordancia con la cosmovisión del Pueblo Negro y la normatividad vigente.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

ARTICULO 66. PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA

Se reconoce como principio fundamental la participación activa y consciente de los moradores del Consejo Comunitario en los procesos de planificación, diseño, implementación y evaluación de los sistemas productivos en diferentes niveles, así como en la protección y fortalecimiento de los saberes e innovaciones tradicionales.

ARTICULO 67. PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO SOSTENIBLE

El Consejo Comunitario promueve sistemas de producción limpia, agroecológica y de manejo sostenible, que no atenten contra la biodiversidad ni afecten negativamente la armonía ambiental y social del territorio.

ARTICULO 68. RECONOCIMIENTO DE SABERES E INNOVACIONES

Los componentes intangibles como los saberes ancestrales, las innovaciones comunitarias, las prácticas tradicionales de producción y los derechos de propiedad intelectual colectiva serán reconocidos, protegidos y fortalecidos tanto dentro del Consejo Comunitario como ante las instituciones estatales y privadas. El Consejo Comunitario velará por su salvaguarda ante tercero e instituciones externas.

ARTICULO 69. ACTIVIDADES PECUARIAS SOSTENIBLES

Las actividades pecuarias, tales como la zootecnia comunitaria, la cría de animales porcinos, aves de corral y otras especies permitidas, deberán desarrollarse bajo principios de sostenibilidad, sanidad, y respeto a las normas ambientales y culturales del Consejo.

ARTICULO 70. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ANCESTRALES

El Consejo Comunitario promoverá, orientará y coordinará un programa integral de formación, capacitación e investigación comunitaria, enfocado en:

- La caracterización de sistemas productivos ancestrales (prácticas tradicionales de producción).
- El mejoramiento y rendimiento de las cosechas.
- La recuperación y conservación de semillas nativas.
- La protección de especies silvestres amenazadas.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

ARTICULO 71. SEMILLAS NATIVAS Y TRADICIONALES

Los habitantes del Consejo deberán seleccionar cuidadosamente las semillas para la siembra, priorizando aquellas que sean propias del territorio, nativas o tradicionales, y desincentivando el uso de semillas mejoradas o transgénicas que puedan afectar el equilibrio del ecosistema o la soberanía alimentaria. Se desincentivará el uso de semillas modificadas genéticamente (transgénicas) o foráneas que pueden alterar la biodiversidad o la seguridad alimentaria.

ARTICULO 72. CICLOS PRODUCTIVOS

Se mantendrá la rotación de cultivos y la recuperación de los ciclos productivos, de acuerdo con las épocas y condiciones ecológicas del territorio, respetando los calendarios agrícolas ancestrales y las recomendaciones de los mayores sabedores.

ARTICULO 73. PROHIBICIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA

Se establecen las siguientes prohibiciones con el fin de proteger el equilibrio ambiental y la sana convivencia:

- a. Se prohíbe la introducción y expansión de monocultivos extensivos o de especies invasoras.
- b. Se prohíbe el uso de químicos sintéticos y agrotóxicos en las prácticas agrícolas y pecuarias.
- c. Se prohíben las prácticas que contribuyan al desequilibrio ambiental, la pérdida de biodiversidad o los conflictos comunitarios.

ARTICULO 74. POLÍTICAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE CULTURAL

Es deber del Consejo Comunitario establecer políticas coherentes con la diversidad cultural del Pueblo Negro, que apunten al desarrollo socioeconómico, político y ambiental del territorio, desde una visión propia basada en la cosmovisión étnica y el respeto por los derechos colectivos.

ARTICULO 75. MODELO DE DESARROLLO PROPIO

El desarrollo del Consejo Comunitario se construirá a partir de lo que la comunidad es, sabe, tiene, hace y quiere. Este modelo estará basado en el respeto a la autonomía, la identidad afrocolombiana y la planificación territorial comunitaria, bajo principios de sustentabilidad, justicia social y economía propia.

ARTICULO 76. PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Los únicos dueños y propietarios legítimos del patrimonio natural y de los recursos naturales existentes en la jurisdicción del Consejo Comunitario Nelson Mandela son los pobladores Negros, Afrocolombianos, conforme al reconocimiento legal del territorio colectivo y a las disposiciones de la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 1384 de 2023.

ARTÍCULO 77. PLANTAS MEDICINALES Y PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE

Las plantas medicinales, fibras, frutos, resinas, hongos y otros productos no maderables del bosque presentes en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela hacen parte del patrimonio natural, cultural y espiritual del Pueblo Negro. Su recolección y uso deberán realizarse con moderación, responsabilidad y respeto por los ciclos naturales, los saberes ancestrales y los lugares sagrados o de valor simbólico.

Parágrafo 1. La recolección con fines comerciales deberá ser regulada por la Junta Directiva del Consejo Comunitario y estará condicionada a la implementación de las prácticas sostenibles que garanticen la conservación de la especie, la regeneración natural del bosque, y el respeto por los conocimientos tradicionales asociados a su uso.

ARTÍCULO 78. PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN

El Consejo Comunitario Nelson Mandela reconoce como válidas y prioritarias las prácticas tradicionales de producción agrícola, forestal y alimentaria propias del Pueblo Negro, tales como:

- a) Agricultura de pancoger: Basada en cultivos como maíz, yuca, plátano, ñame, y otras especies alimenticias tradicionales, cultivadas sin químicos, mediante técnicas de asociación, rotación y respeto por los ciclos naturales del suelo.
- b) Caza y pesca de subsistencia: Actividades de obtención de proteína animal desarrolladas de forma respetuosa con los ciclos reproductivos y los principios comunitarios de sostenibilidad y equidad.
- c) Recolección estacional de frutos silvestres y productos del bosque: Incluye la recolección de alimentos, semillas, raíces, cortezas y otros productos del entorno natural, siguiendo el conocimiento tradicional sobre su manejo y distribución justa.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- d) Uso de calendarios lunares y ecológicos y espirituales para la siembra: Práctica guiada por el conocimiento ancestral, la observación de la naturaleza y las orientaciones espirituales de las y los mayores sabedores, que permite armonizar la producción con los tiempos de la Tierra.
- e) Estrategia de “Conservar Usando”: La producción no es solo una actividad técnica o económica, sino un acto espiritual que establece relaciones de reciprocidad con los seres del territorio. Esta estrategia tradicional no solo garantiza la seguridad y soberanía alimentaria del Pueblo Negro, sino que también son mecanismos de resistencia, cuidado del entorno y fortalecimiento de la economía propia.

Parágrafo 1. Estas prácticas tradicionales de producción deberán ser protegidas, valoradas, enseñadas, documentadas y transmitidas a las nuevas generaciones a través de procesos comunitarios de formación, escuelas de saber ancestral, y espacios de intercambio intergeneracional entre sabedores, jóvenes y niñez.

Parágrafo 2. Se prohíbe la sustitución forzada o reemplazo de las prácticas tradicionales por modelos de producción externa que contradigan los principios culturales, espirituales y ambientales del Pueblo Negro.

ARTÍCULO 79. DEL APROVECHAMIENTO MINERO

El aprovechamiento de recursos minerales dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela estará sujeto a la normatividad especial aplicable a los pueblos étnicos, especialmente toda actividad minera deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1396 de 2023, y deberá respetar los principios de autonomía, integridad cultural, sostenibilidad ambiental y consulta previa, libre e informada.

Toda actividad minera deberá ser evaluada y estar sujeta a evaluación por la Asamblea General del Consejo Comunitario, en coordinación con la Junta Directiva, el Comité de Ambiente y Territorio, y los sabedores territoriales, garantizando un análisis profundo sobre los impactos sociales, culturales, espirituales, económicos y ecológicos.

Parágrafo 1. Solo podrán ser consideradas aquellas actividades mineras tradicionales o de pequeña escala, realizadas por miembros del Consejo, y que no generen afectación ambiental ni social.

Parágrafo 2. Las actividades de terceros deberán ser sometidas a procesos de consulta previa, libre e informada conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos colectivos del Pueblo Negro., Contar con procesos

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

previos de socialización y evaluación de impactos ambientales, sociales y culturales, y consentimiento comunitario expreso, teniendo como prioridad la protección del territorio y la protección de sus derechos colectivos.

ARTÍCULO 80. ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO Y USO RESTRINGIDO

Todo el territorio colectivo se declara un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro, reconociendo su valor ancestral, ecológico, cultural y espiritual. Esta área se zonifica de acuerdo con los usos tradicionales, los sistemas de conocimiento propio y las prácticas sostenibles que el Pueblo Negro ha desarrollado para la protección de la vida y del entorno.

La zonificación interna de este territorio se organiza en:

1. **Áreas de Conservación con Manejo Especial:** zonas de alta sensibilidad ambiental, como nacederos, ciénagas, humedales, quebradas, suelos frágiles y zonas degradadas. Estas áreas tendrán un uso restringido o vedado para asegurar su restauración y equilibrio ecológico.
2. **Áreas de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales:** zonas que ofrecen servicios ecosistémicos vitales como sombra, agua, polinización, aire limpio y plantas medicinales. Se permite un uso sostenible sin comprometer la integridad del ecosistema.
3. **Áreas de Conservación con Interés Étnico-Cultural:** lugares sagrados o con valor espiritual, histórico y cultural para el Pueblo Negro, que deben mantenerse para preservar la memoria colectiva, el arraigo territorial y el ejercicio del ser.
4. **Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria:** espacios donde la conservación se articula con infraestructuras comunitarias necesarias para la vida organizativa, educativa y cultural del Pueblo Negro, bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
5. **Áreas de Conservación Productiva:** zonas destinadas a la producción agroecológica y sostenible con base en el conocimiento ancestral, orientadas a garantizar la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía propia, sin afectar los bienes naturales.

Parágrafo 1. La declaratoria de un área de conservación comunitaria será el resultado de un proceso que integre análisis técnico, consulta comunitaria y acuerdo colectivo, respetando los principios de autodeterminación del Pueblo Negro. Esta declaratoria podrá estar orientada a prevenir conflictos de uso del suelo, asegurar la conectividad ecológica del territorio y proteger zonas de especial importancia hídrica, biológica o cultural.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

Este proceso deberá desarrollarse en concordancia con lo establecido en el Decreto 1384 de 2024, Capítulo IV, el cual regula las áreas protegidas declaradas por Comunidades Negras, y garantiza el reconocimiento legal, el manejo autónomo y el respeto por los derechos colectivos sobre el territorio.

ARTÍCULO 81. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA Y RECONOCIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA

El Consejo Comunitario, mediante decisión de su máxima instancia y con el apoyo de su Comité de Ambiente y Territorio, podrá formalizar ante la Autoridad Ambiental competente la declaratoria del territorio colectivo como Área de Conservación Comunitaria, conforme a lo establecido en el Capítulo 4 del Decreto 1384 de 2023.

Para ello deberá presentar:

- El acuerdo interno del Consejo Comunitario que declare el área.
- La zonificación propuesta con su respectivo plano.
- Diagnóstico ambiental, social y cultural del territorio.
- Sistema de normas internas sobre uso, acceso, monitoreo y manejo.
- Estrategia de seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 82. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Consejo Comunitario elaborará y actualizará periódicamente un Plan de Manejo Ambiental Propio, que defina las acciones de conservación, restauración, uso sostenible y educación ambiental. Este plan será construido participativamente con la comunidad y deberá reflejar los usos y costumbres del Pueblo Negro, los conocimientos ancestrales, y los principios de sostenibilidad y autonomía territorial.

ARTICULO 83. UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO

Las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro se identificarán y zonificarán dentro del territorio colectivo, con especial atención a sectores que presentan recarga hídrica, conservación de biodiversidad, alto valor espiritual, cultural o sensibilidad ambiental.

Cada una de estas áreas deberá estar:

- Claramente delimitada de acuerdo con criterios técnico-comunitarios.
- Registrada y documentada en los instrumentos internos del Consejo Comunitario.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- c) Reconocida colectivamente mediante procesos participativos de validación, respetando el conocimiento ancestral y los usos tradicionales del Pueblo Negro.

La ubicación y el manejo de estas áreas estarán guiados por el principio de corresponsabilidad comunitaria, garantizando su protección a largo plazo.

Las funciones principales de estas áreas serán:

- a) Banco genético: Espacio para la recuperación y propagación de especies de flora y fauna que se encuentran en riesgo de extinción en el territorio.
- b) Refugio de vida silvestre: Hábitat natural protegido para la fauna silvestre, permitiendo su permanencia y reproducción en condiciones seguras.
- c) Protección de fuentes hídricas: Salvaguarda de quebradas, nacimientos, humedales y demás cuerpos de agua dulce presentes en el territorio.
- d) Producción de agua y oxígeno: Mantenimiento de los ciclos ecológicos necesarios para la generación de servicios ecosistémicos vitales.
- e) Investigación comunitaria y científica: Espacios donde se podrán desarrollar estudios y procesos de monitoreo participativo o científico, concertados previamente con el Consejo Comunitario, que contribuyan al manejo sostenible del territorio.

ARTICULO 84. RESTRICCIONES Y USOS PROHIBIDOS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMIUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO

En coherencia con el principio de “Conservar usando”, el Consejo Comunitario Nelson Mandela reconoce que las prácticas tradicionales de uso y manejo del territorio —como la agricultura de pancoger, la recolección de frutos, la caza y la pesca de subsistencia— han sido formas de conservación ancestral, por tanto, no son consideradas una amenaza para el ambiente siempre que se realicen de manera respetuosa, planificada y en equilibrio con los ciclos ecológicos.

Sin embargo, para garantizar la protección efectiva de las áreas de conservación comunitaria, se establecen las siguientes restricciones específicas para evitar impactos negativos:

- a) Se prohíbe la realización de actividades económicas de carácter extractivo, intensivo o comercial que pongan en riesgo la integridad del ecosistema.
- b) Se prohíbe el aprovechamiento indiscriminado o masivo de la vegetación, así como la caza o recolección de fauna y flora sin criterios de sostenibilidad.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- c) Se prohíben actividades agropecuarias, agrícolas o forestales mecanizadas, extensivas o que impliquen el uso de insumos químicos o tecnologías que alteren significativamente el entorno.
- d) Se prohíbe la construcción de asentamientos humanos, instalaciones permanentes, obras civiles o centros agroindustriales dentro de las zonas designadas como áreas de conservación comunitarias.

Parágrafo 1. Las prácticas tradicionales de uso, producción y subsistencia del Pueblo Negro —cuando son realizadas conforme a las normas internas del Consejo Comunitario y los ciclos naturales— no serán consideradas una amenaza para la conservación, sino una expresión del manejo ancestral del territorio.

Parágrafo 2. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta grave y será sancionado conforme a lo establecido en este reglamento, priorizando la restauración del daño ambiental y la reincorporación del infractor a las prácticas armónicas con la naturaleza.

ARTÍCULO 85. DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS

Para los conflictos relacionados con el uso del territorio y los recursos naturales, en el ámbito del Consejo Comunitario se establece como figura principal de resolución, mediación y conciliación comunitaria, basada en los principios de la justicia ancestral afrocolombiana y el respeto a la armonía territorial.

Se instituye como autoridad natural de resolución al Comité de Ambiente y Territorio, conformado por mayores sabedores y mayores sabedoras representantes de la Junta del Consejo Comunitario y personas con autoridad moral designadas por la comunidad en Asamblea General. Este Comité actuará de manera autónoma, ética y en coherencia con las normas internas del Consejo y los usos y costumbres propios del Pueblo Negro.

Parágrafo 1. El Comité tendrá la función de actuar como mediador, promover el diálogo, recoger los hechos, escuchar a las partes involucradas y proponer salidas justas y restaurativas en el marco de la justicia ancestral.

Parágrafo 2. En caso de no llegarse a un acuerdo en el Comité, se convocará a una Asamblea General extraordinaria para definir la ruta de resolución con el acompañamiento de instancias externas si fuera necesario.

Parágrafo 3. Toda resolución adoptada por el Comité o la Asamblea General deberá quedar registrada mediante acta firmada por las partes, como manifestación

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	---

del principio de justicia restaurativa y del compromiso con la convivencia, la paz territorial y el respeto por el territorio colectivo.

ARTÍCULO 86. SANCIONES GENERALES DE LAS NORMAS AMBIENTALES

Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en este capítulo sobre el uso, manejo, protección y aprovechamiento de los recursos naturales y del territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela estarán sujetas a las siguientes sanciones, las cuales se aplicarán de forma progresiva, proporcional y restaurativa, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño causado.

- a) Amonestación verbal o escrita. Se aplicará en casos de infracción leve o por desconocimiento, acompañada de una orientación sobre las normas del reglamento.
- b) Trabajo comunitario. El infractor deberá realizar entre 1 y 5 jornadas de trabajo comunitario, en actividades de recuperación ambiental, reforestación, limpieza de fuentes hídricas o apoyo a los mayores, según el tipo de falta.
- c) Multa comunitaria. En caso de daños de mediana gravedad, podrá imponerse una multa cuyo monto será definido por la Junta Directiva del Consejo Comunitario, y se destinará a un fondo ambiental comunitario.
- d) Decomiso. Se procederá al decomiso inmediato de productos obtenidos de manera ilegal, incluyendo fauna, flora, madera, alimentos o animales capturados en áreas restringidas.
- e) Reforestación o restauración del daño. La persona infractora deberá restaurar el área afectada, sembrando especies nativas o implementando acciones de recuperación del ecosistema, bajo la orientación del Comité de Ambiente y Territorio.
- f) Firma de compromiso. Se podrá exigir la firma de un acta de compromiso para no reincidir, con seguimiento comunitario.
- g) Suspensión de derechos comunitarios. En casos graves o de reincidencia, se podrá suspender temporalmente el derecho de participar en decisiones, acceder a beneficios comunitarios o usar zonas de producción o conservación.
- h) Expulsión del territorio. Solo en casos de daño grave, intencional y reiterado, que atente contra la vida del territorio o sus habitantes, se aplicará la expulsión del infractor del territorio colectivo, con la debida consulta en Asamblea General.

Las sanciones serán determinadas por la Junta Directiva en coordinación con el Comité de Ambiente y Territorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA	
	2025	

- a) Naturaleza y gravedad de la infracción.
- b) Daño ambiental, social o cultural causado.
- c) Intención o dolo.
- d) Reincidencia.
- e) Colaboración con la reparación del daño.
- f) Disposición a reincorporarse al cumplimiento comunitario.

Parágrafo 1. Las sanciones buscarán principalmente restablecer el equilibrio perdido y reintegrar al infractor a la comunidad mediante procesos de sensibilización, reparación y acompañamiento. Se prioriza el diálogo, la reflexión colectiva y el aprendizaje.

Parágrafo 2. Cuando se requiera, el caso podrá ser elevado a la Asamblea General o articulado con autoridades ambientales externas, sin renunciar al principio de autonomía y justicia ancestral del Pueblo Negro.

CAPÍTULO 10. DEL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

ARTÍCULO 87. ETNOEDUCACIÓN

Según el artículo 34 de la Ley 70/93 la educación debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas. La Etnoeducación como proceso de aprendizaje. Parte de los elementos constitutivos de la identidad con el propósito de formar a hombres y mujeres negros enfocados en el conocimiento cultural, que los conduzca al fortalecimiento social y organizativo para la construcción del Etnodesarrollo.

Parágrafo 1: PROCESOS DE CAPACITACIÓN. Se implementarán proceso de capacitación a todos los pobladores del Consejo Comunitario, relación con las formas y estilos de vida de los Afrocolombianos y se concertará con las instituciones del orden local, departamental y nacional sobre la aplicación del modelo de educación, que se debe impartir en las escuelas y colegios que están dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario.

Parágrafo 2. Concertar con las autoridades educativas de nivel Nacional, departamental, municipal y el consejo Comunitario los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje en los territorios Colectivos, como la valoración y el desempeño de los docentes.

ARTÍCULO 88. DERECHOS HUMANOS

Están ligados al territorio colectivo como espacio vital de desarrollo de la vida de los habitantes dl consejo comunitario, como un conjunto específico de derechos que pertenecen a todos los moradores y es considerado como un derecho fundamental básico como prerequisite y fundamentado en el ejercicio de los otros derechos fundamentales para el ejercicio de la vida digna.

Parágrafo 1. La protección de estos derechos humanos, comprenden aquellos valores que han sido tradicionalmente objeto de tutela por otros principios o grupos normativos como el DH, DIH, que protegen la vida humana como un bien sagrado de la vida física de las personas y en nuestro caso de la defensa de la vida de los afrocolombianos reconocidos con derechos colectivos y del medio ambiente.

ARTÍCULO 89. DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCION EN LAS FAMILIAS

El Consejo se compromete con la distribución equitativa y justa de los recursos físico, económicos que disponga la población, priorizando a las familias y aquellos integrantes de la comunidad que vivan con mayores vulnerabilidades. Se tendrá en cuenta a la población de adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y población con discapacidad como prioridad al acceso de estas.

ARTÍCULO 90. DE LAS EMPRESAS FORANEAS

Toda organización o empresa, o multinacional ajena en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela, interesada en el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio deberá cumplir con los siguientes requisitos según la ley y también según Reglamento Interno del Consejo Comunitario.

- a) Las empresas y/o multinacionales deben de tener en cuenta el consentimiento libre previo e informado para su entrada al territorio.
- b) Permitir la participación laboral con la comunidad del personal que se requiera, para el cumplimiento de sus actividades o ejercicio económico o sociales, si está dentro de nuestra capacidad técnica.
- c) La participación del Consejo Comunitario en las utilidades producto del ejercicio económico de la empresa
- d) Cumplir con el arancel o impuesto territorial que el Consejo Comunitario le defina, de acuerdo con el tipo de actividad que esta desarrolle en el territorio.
- e) Las empresas deberán de realizar o apoyar los eventos culturales o sociales que se adelanten en el Consejo Comunitario.
- f) Toda empresa que tenga como sesión la explotación de los recursos naturales en alta escala, estudios de impacto ambiental, planes de manejo

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	---

ambiental, estudios sísmicos o de alguna índole que tenga que ver con las dinámicas del territorio, deberá realizar el proceso de la consulta previa.

- g) Los turnos de trabajo serán rotados según listados que maneja la junta del Consejo Comunitario, los cuales están organizados por veredas.

ARTÍCULO 91. TURNOS Y JORNADAS DE TRABAJO

Todo miembro del Consejo Comunitario se le dará su turno de trabajo si hay oportunidad laboral en desarrollo en el territorio del Consejo Comunitario, para tal actividad los socios deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a. ser nativo del Consejo Comunitario
- b. ser apto para la actividad que se requiera.

ARTÍCULO 92. SITUACIONES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

El Consejo Comunitario establecerá acciones de protección y cuidado para las niñas, jóvenes y mujeres que permitan generar vidas libres de violencias, se reafirma el principio de dignidad aplicación de que toda vida importa. Además, se deben establecer acciones para la atención de delitos de sangre hacia mujeres Niños hombres y población en general frente a las violaciones. El Consejo establecerá una ruta de atención de casos de restablecimiento de derechos para niños a quienes se les vulneren sus derechos.

El Consejo Comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

ARTÍCULO 93. INCLUSIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Es prioridad del Consejo Contribuir al desarrollo de la personalidad y aportar para una vida digna a las personas que habiten el territorio y estén en condición de discapacidad. Se deben generar acciones se sensibilidad a los miembros de la comunidad para que no se generen acciones de discriminación a esta población.

ARTÍCULO 94. COMUNIDAD LGBTIQ+

El Consejo Comunitario Nelson Mandela como garante de derechos y autoridad territorial se compromete a generar procesos de sensibilización y protección de las diferentes identidades de género que se desarrollen dentro del territorio. Se garantizará el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de todas las

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	--	--

personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, promoviendo una convivencia armoniosa y plural.

CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 95. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollen dentro del Consejo Comunitario se realizarán a partir de aportaciones voluntarias, proyectos, donaciones, entre otras.

ARTÍCULO 96. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para garantizar la confianza y las buenas prácticas a partir del ejercicio de gobernanza ejercido por la Junta directiva del Consejo Comunitario Nelson Mandela, se establece que el manejo de los recursos económico y en especie, se deben manejar de forma abierta en libros contables o software. Se deben realizar asambleas informativas de seis (6) meses y de ser necesario convocar reuniones extraordinarias para la toma de decisiones con relación a los recursos y proyectos. De igual forma, la Junta directiva, debe tener la papelería del Consejo organizada en un lugar de acceso a los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 97. SOCIALIZACIÓN

La junta directiva en cabeza del Representante Legal se encargará de la socialización del presente Reglamento Interno con los entes locales, gubernamentales y nacionales, como instrumento de consulta y referencia para el relacionamiento comunitario.

ARTÍCULO 98. VIGENCIA

El presente Reglamento interno del Consejo Comunitario Nelson Mandela entra en vigencia a partir de la fecha (mes 08, día 24, años 2025) y su aplicación de carácter inmediato, para ser cumplido dentro del territorio colectivo.

ARTÍCULO 99. RATIFICACIÓN

Para la ratificación del Reglamento Interno y sus modificaciones, es obligatorio su aprobación mediante la asamblea del Consejo Comunitario y la firma del Representante Legal y el secretario, anexando el acta y listado de los y las Participantes.

	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA 2025	
--	---	---

ARTÍCULO 100. APROBACIÓN

A partir de la decisión tomada en consenso en la Asamblea General del Consejo Comunitario de Nelson Mandela del municipio de Piamonte, Cauca sea aprueba el presente Reglamento Interno

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el/la representante legal, en pleno ejercicio de sus facultades legales.

Publíquese y cúmplase.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NARCILO CASTILLO
C.C: 18.122.865